

## **Unterrichtung**

**durch die Bundesregierung**

### **Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-Anpassungsgesetz)**

**– Drucksache 21/1848 –**

### **Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung**

#### **Stellungnahme des Bundesrates**

Der Bundesrat hat in seiner 1058. Sitzung am 17. Oktober 2025 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

#### **1. Zum Gesetzentwurf allgemein**

- a) Der Bundesrat stellt fest, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Aufgabenverteilung durchgehend zu Lasten der Länder und Kommunen geht: Neue Aufgaben werden weitestgehend den Ländern übertragen, während der Bund nur ein Minimum von Zuständigkeiten übernehmen will. Der Gesetzentwurf ist daher umfassend zu überarbeiten.
- b) Mit der GEAS-Reform ist die Etablierung neuer rechtlicher Institute und Abläufe in wichtigen Fragen des Asyl- und Aufenthaltsrechts verbunden, etwa bei den Screening-Verfahren, den Verfahren an der Außengrenze sowie neuartigen Freiheitsbeschränkungen und Haftarten. Der Gesetzentwurf setzt die unionsrechtlichen Vorgaben unzureichend um. Denn er basiert nicht auf einer sorgfältigen Analyse bestehender Verfahren und Prozesse und ihrer verfassungsrechtlichen Grundlagen. Er verzichtet auf Abwägungen, welche Aufgabe an welcher Stelle am besten wahrgenommen werden kann. Stattdessen ordnet er Zuständigkeiten durchgängig den Ländern zu, ohne Rücksicht auf Belange und Erfordernisse der Praxis zu nehmen. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen Bundesbehörden nur ausnahmsweise und nur insoweit zuständig sein, als die Bundesseite sich aufgrund der grundgesetzlichen Kompetenzordnung unzweifelhaft gezwungen sieht, eine Aufgabe selbst zu übernehmen. Im Ergebnis gelangt der Gesetzentwurf zu einer nicht sachgerechten und unfairen Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern.
- c) Der Bundesrat hält daran fest, dass die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen für das Asylverfahren an der Außengrenze Aufgaben des Bundes sind. Gleiches gilt für Standorte für das Rückkehrverfahren und das Screeningverfahren an Außengrenzen. Der pauschale Verweis der Entwurfsbegründung auf eine vermeintlich den Ländern zugewiesene Verwaltungskompetenz für sämtliche Aufgaben der Aufnahme Geflüchteter vermag diese einseitige Belastung nicht zu begründen. Denn es besteht ein ganz überwiegender Sachzusammenhang zur grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung sowie zur Zuständigkeit des Bundes für die Durchführung der Asylverfahren. Der Aufgabenbereich der Länder und Kommunen ist hingegen aufgrund der Nichteinreisefiktion noch nicht berührt. Deshalb ob-

liegt es schon nach geltendem Recht gemäß § 65 AufenthG der Bundespolizei, dafür Sorge zu tragen, dass Flughafenunternehmer geeignete Unterkünfte zur Unterbringung von Ausländern bis zum Vollzug der grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einreise bereitstellen. Soweit aus praktischen Erwägungen die Erbringungen von Leistungen im Bereich der Unterbringung und Versorgung durch die Länder im Auftrag des Bundes sinnvoll erscheint, stehen die Länder für entsprechende Gespräche zur Verfügung.

- d) Der Bundesrat erwartet, dass die Bundesbehörden das Screening an der Außengrenze an vom Bund kontrollierten Flug- und Seehäfen vollständig ohne Rückgriff auf die Länder durchführen. Die beabsichtigte Verlagerung der Zuständigkeit für die Einzelmaßnahme der vorläufigen Gesundheitskontrolle auf die Länder ist weder aus rechtlichen Gründen noch aufgrund von Wirtschaftlichkeitsaspekten angezeigt.
- e) Der Bundesrat hält es für verfehlt, die Übernahme von Zuständigkeiten für das Screening im Inland durch den Bund per se auszuschließen. Die Bundespolizei soll Screenings nicht nur in ihrer Eigenschaft als Grenzbehörde durchführen, sondern auch, wenn sie in ihrer Zuständigkeit als Bahnpolizei Drittstaatsangehörige feststellt, die einer Überprüfung zu unterziehen sind. Stattdessen verzichtet der Gesetzentwurf auf jede Möglichkeit einer Kooperation, wo Bundes- und Landesbehörden Hand in Hand arbeiten sollten.
- f) Ferner hält der Bundesrat den Gesetzentwurf u. a. insofern für überarbeitungsbedürftig, als die neu vorzuziehende Asylverfahrenshaft nicht von den Landesbehörden, sondern von der Asylbehörde oder der Bundespolizei bei Gericht beantragt werden sollte – auch um der gewünschten Ausdehnung der Befugnisse des Bundes für Inhaftierungen und Rückführungen Rechnung zu tragen. Auch ist klarzustellen, dass die Aufgabe, Personen aus Standorten der Grenzverfahren an Orte zu verbringen, die eine freiwillige Rückkehr ermöglichen, Bundesbehörden obliegt, zumal die betroffenen Personen formal noch gar nicht eingereist sind.
- g) Darüber hinaus ist die vereinbarte Zentralisierung der Dublin-Überstellungen beim Bund nicht in Ansätzen erkennbar.
- h) Mit dem Gesetzentwurf wird der Bund seiner Verantwortung für die Umsetzung des – immerhin von ihm verhandelten – europäischen Asyl- und Migrationspakets nicht gerecht. So haben die Innenminister und -senatoren der Länder bereits im Juni 2025 mehrfach unterstrichen, dass der Bund für die Verfahren verantwortlich ist, die vor der formalrechtlichen Einreise der Drittstaatsangehörigen durchzuführen sind. Der Bundesrat kann das Gesetzesvorhaben nur unterstützen, wenn die Belange der Länder in den weiteren Beratungen aufgegriffen und umgesetzt werden. Dass für die Gesetzesberatungen nur wenig Zeit zur Verfügung steht, hat der Bund zu verantworten. Der zeitliche Druck bis zur Anwendbarkeit der neuen GEAS-Rechtsakte im Juni 2026 darf nicht zulasten der Länder und Kommunen gehen.

## 2. Zum Gesetzentwurf allgemein

- a) Der Bundesrat stellt fest, dass Deutschland aufgrund europarechtlicher Vorgaben ab Juni 2026 insgesamt 374 Plätze vorzuhalten hat, um das künftige Asyl- und Rückkehrverfahren an den deutschen Flug- und Seehäfen unter Einhaltung der Nichteinreisefiktion durchzuführen.
- b) Der Bundesrat bedauert, dass die Unterbringung während des Asylgrenzverfahrens weiterhin in der Zuständigkeit der Länder gesehen wird und betont, dass die Unterbringung während des Asylgrenzverfahrens im wesentlichen Sachzusammenhang zur grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung sowie zur Zuständigkeit des Bundes für die Durchführung der Asylverfahren steht.
- c) Vor diesem Hintergrund bittet der Bundesrat, zu prüfen, wie die Durchführung des EU-Außengrenzverfahrens einschließlich der Unterbringung und Versorgung als Bundesaufgabe normiert werden kann.

### Begründung:

Die Verordnung (EU) 2024/1348 sieht ein beschleunigtes Asylverfahren an der Grenze vor, das unter der Wahrung der Fiktion der Nichteinreise durchzuführen ist. Dieses Verfahren an den EU-Außengrenzen – in Deutschland an See- und Flughäfen – beinhaltet ein Asylgrenzverfahren mit einer Dauer von maximal zwölf Wochen sowie ein sich gegebenenfalls anschließendes Rückkehrgrenzverfahren, für das ebenfalls bis zu zwölf Wochen vorgesehen ist.

Die Bundespolizei und das BAMF sind dabei die maßgeblichen Akteure im Screening-, Asylgrenz- und Rückkehrgrenzverfahren. So obliegt es der Bundespolizei, das Screening nach der Verordnung (EU) 2024/1356 durchzuführen. Das BAMF führt das beschleunigte Asylverfahren durch. Sofern der Asylantrag abgelehnt wird, verweigert die Bundespolizei die Einreise und hat im Rahmen des Rückkehrgrenzverfahrens die Ausreise der Betroffenen durchzusetzen. Sowohl das Screening als auch das Rückkehrgrenzverfahren sind neue, durch die GEAS-Reform eingeführte Verfahrensschritte, die bisher im Rahmen des sog. Flughafenverfahrens nicht vorgesehen sind.

Die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Durchführung des Asylgrenzverfahrens stehen somit in einem unmittelbaren Sachzusammenhang zur grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung sowie zur Zuständigkeit des Bundes für die Durchführung der Asylverfahren. Der Aufgabenbereich der Länder hingegen ist während des Asylgrenzverfahrens in weiten Teilen nicht berührt. Zudem haben die Länder keinerlei Handhabe, um die Verfahren zu beschleunigen und damit die Unterbringungsdauer sowie die Nutzung der Kapazitäten positiv zu beeinflussen, da die Verfahren alleine im Verantwortungsbereich des Bundes liegen. Vor diesem Hintergrund ist die nicht weiter konkretisierte Gesetzesbegründung, wonach die Unterbringung während des Asylgrenzverfahrens gemäß verfassungsrechtlichen Grundsätzen wie im bisherigen Flughafenverfahren in der Zuständigkeit der Länder liegen, nicht akzeptabel und eine entsprechende Regelung abzulehnen.

Der Bund hat die Unterbringung als unabdingbare Aufgabe im Rahmen der Durchführung des EU-Außenrenzverfahrens wahrzunehmen. Dabei werden die Länder den Bund gegebenenfalls bei der Ausführung dieser Aufgaben unterstützen.

### 3. Zum Gesetzentwurf allgemein

- a) Der Bundesrat stellt fest, dass mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1346 Beschränkungen der Bewegungsfreiheit in Aufnahmeeinrichtungen zur Durchführung von Asylverfahren, Verfahren bei Sekundärmigration sowie eine Asylverfahrenshaft geregelt werden.
- b) Der Bundesrat erkennt an, dass diese Maßnahmen zuvorderst der Verhinderung einer Flucht oder eines Untertauchens und mithin der Sicherung der Durchführung des Asylverfahrens dient.
- c) Der Bundesrat bedauert vor diesem Hintergrund, dass nach dem Willen des Bundesgesetzgebers eine nach Landesrecht zuständige Behörde für die Anordnung einer Bewegungsfreiheitsbeschränkung beziehungsweise Beantragung einer Asylverfahrenshaft zuständig sein soll.
- d) Der Bundesrat betont, dass die Zuständigkeit für diese Maßnahmen in den Aufgabenbereich des für das Asylverfahren zuständigen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge fällt und fordert daher nachdrücklich eine entsprechende Regelung im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens.

#### Begründung:

Gemäß Artikel 9 und 10 der Richtlinie (EU) 2024/1346 können Mitgliedstaaten unter bestimmten normierten Voraussetzungen Bewegungsfreiheitsbeschränkungen oder sogar Haft anordnen.

Die Maßnahmen sollen zuvorderst die Durchführung und den Abschluss des Asylverfahrens sicherstellen – ein Verfahren, das ausschließlich im Zuständigkeitsbereich des BAMF liegt. Eine länderseitige Zuständigkeit ist nicht nur sachfremd, sondern steht auch der bisherigen Systematik entgegen. Gemäß § 57 AsylG entscheidet nach dem geltenden Recht das BAMF über Aufenthaltsbeschränkungen beziehungsweise seine Ausnahmen. Folgerichtig hat der Bund/das BAMF auch die Verantwortung für die vorgesehenen Freiheitsbeschränkungsmaßnahmen zu übernehmen. Eine Verlagerung der Verantwortung für diese Maßnahmen auf die Länder ist nicht akzeptabel.

### 4. Zum Gesetzentwurf allgemein

- a) Die Europäische Union hat mit dem GEAS das europäische Asylsystem neu geordnet. Damit ist auch das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates für die Durchführung des Asylverfahrens untrennbar verbunden. Die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates ist nunmehr ausdrücklich in der Verordnung (EU) 2024/1351 geregelt.
- b) Der Bundesrat stellt fest, dass der Bund es entgegen der eigenen Bekundung im Koalitionsvertrag un-

terlassen hat, die Zuständigkeit des Bundes für die Durchführung des Dublin-Verfahrens zu regeln. Er fordert den Bund daher auf, umgehend einen weiteren Gesetzesvorschlag auf den Weg zu bringen, der die Übernahme der Zuständigkeit des Bundes für dieses Verfahren zum Gegenstand hat.

Begründung:

Im aktuellen Koalitionsvertrag der die Bundesregierung tragenden Parteien findet sich die Passage: „Wir zentralisieren beim Bund die Zuständigkeit für die Durchführung aller Überstellungen nach der Dublin- beziehungsweise der Asyl-Migrationsmanagementverordnung und steigern so deren Anzahl.“ (Zeile 3041 ff.).

Damit schließt sich die Bundesregierung nicht nur einer bereits öfter artikulierten Forderung der Länder an. Sie folgt auch der im Juli 2025 abgegebenen Empfehlung des Abschlussberichts der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“, welche von Julia Jäkel, Thomas de Maiziére, Peer Steinbrück und Andreas Voßkuhle initiiert worden war.

Dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt jedoch eine entsprechende Regelung gänzlich. Im Gegenteil finden sich z. B. im § 39 AsylG-E Regelungen, die einer entsprechenden Übernahme sogar entgegenstehen. Das ist nicht hinnehmbar. Es ist an der Zeit, dass der Bund seiner Ankündigung Folge leistet und das Verfahren in die Zuständigkeit einer Bundesbehörde übergibt.

5. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob zur Beschleunigung und Vereinfachung asylgerichtlicher Verfahren gesetzliche Klarstellungen erforderlich sind.

Begründung:

Die Anpassung des Asylprozessrechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sollte zum Anlass genommen werden, bestehende Rechtsunsicherheiten durch klarstellende Regelungen zu beheben.

Konkret sollten folgende Änderungen erwogen werden:

Klarstellung Beschwerdeausschluss nach § 80 AsylG

Nach § 80 AsylG können Entscheidungen nach dem Asylgesetz und über Maßnahmen zum Vollzug der Abschiebungsandrohung (§ 34 AsylG) oder der Abschiebungsanordnung (§ 34a AsylG) nach dem Aufenthaltsgesetz grundsätzlich nicht mit der Beschwerde angefochten werden. In der Rechtsprechung ist umstritten, ob auch Verfahren, die auf Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Absatz 2 AufenthG gerichtet sind und mit einem Antrag nach § 123 VwGO geltend gemacht werden, von dem Beschwerdeausschluss erfasst werden (vgl. Maierhöfer, NVwZ 2025, 306; VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 05.07.2024 – 12 S 821/24 –, juris Rn. 11; OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 03.12.2024 – 6 MB 28/24 –, juris Rn. 16 ff.). Es sollte daher eine entsprechende Klarstellung erfolgen.

Zur Zustellung verwaltungsgerichtlicher Eilbeschlüsse in Asylsachen:

Es sollte eine Regelung geschaffen werden, wonach Eilbeschlüsse in Asylverfahren förmlich zugestellt werden müssen. Derzeit ist umstritten, ob eine solche Zustellung für diese unanfechtbaren Entscheidungen erforderlich ist (für das Erfordernis einer Zustellung: Pietzsch, in: Kluth/Heusch, BeckOK AuslR, Stand: 1.10.2024, § 36 AsylG Rn. 29; Wittmann, ZAR 2019, S. 45, 52; dagegen: Faßbender in Decker u.a., BeckOK MigR, Stand: 01.08.2025, § 36 AsylG Rn. 15; Bergmann/Dollinger, in: Bergmann/Dienelt, AuslR, 15. Aufl. 2025, § 36 AsylG Rn. 31; VG Gießen, Urteil vom 08.1.2025 – 1 L 4899/24.GI.A –, juris Rn. 34; nicht eindeutig VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 18.01.2018 – 11 S 2125/18 –, juris Rn. 17). Der rechts-sichere Nachweis der Bekanntgabe und deren Zeitpunkt ist aber nur mit einer Zustellung möglich. Durch eine Regelung, wonach (sämtliche) Eilbeschlüsse in Asylverfahren förmlich zugestellt werden müssen, würden Rechtsunsicherheiten vermieden, die zu Verzögerungen des Verfahrens führen können.

6. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 38 AsylG)

Die beabsichtigte Ersetzung des § 38 AsylG zur Umsetzung der Vorgaben aus Artikel 7 der Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie) betreffend die Frist zur freiwilligen Ausreise macht es erforderlich, auch § 34a AsylG, § 36 AsylG und § 75 AsylG entsprechend anzupassen.

Ohne eine solche Anpassung käme es zu einem Widerspruch des § 38 Absatz 1 Satz 1 AsylG-E („soll die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist eine Woche betragen“) gegenüber dem unveränderten § 34a Absatz 1 Satz 3 AsylG (Entbehrlichkeit der vorherigen Androhung der Abschiebung und Fristsetzung bei Unzulässigkeitsentscheidungen nach §§ 26a, 29 Absatz 1 Nummer 3 AsylG und § 29 Absatz 1 Nummer 1 AsylG) sowie gegenüber § 36 Absatz 1 AsylG („beträgt die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist eine Woche“ in den Fällen der Unzulässigkeit nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 und 4 und der offensichtlichen Unbegründetheit des Asylantrages).

Für die asylgerichtlichen Verfahren wäre § 75 Absatz 1 Satz 1 AsylG nicht mehr hinreichend deutlich zu entnehmen, in welchen Fällen die Klage aufschiebende Wirkung entfalten soll.

Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, in-wieweit Anpassungen in § 34a AsylG und § 36 AsylG sowie in § 75 AsylG, letztere etwa mittels Verweises auf § 38 Absatz 2 AsylG-E in § 75 Absatz 1 Satz 1 AsylG, zweckmäßig sind.

#### Begründung:

Für den Übergangszeitraum bis zum 12. Juni 2026 sieht § 38 Absatz 1 Satz 1 AsylG-E vor, dass insbesondere in den Fällen einer Unzulässigkeitsentscheidung durch das Bundesamt auf der Grundlage des § 29 Absatz 1 Nummer 1 bis Nummer 4 AsylG und der Ablehnung als offensichtlich unbegründet die dem Ausländer zu setzende Ausreisepflicht eine Woche betragen soll.

Nach dem bislang unverändert vorgesehenen § 34a Absatz 1 Satz 3 AsylG sind allerdings sowohl eine vorherige Androhung der Abschiebung als auch eine Fristsetzung bei Unzulässigkeitsentscheidungen nach §§ 26a, 29 Absatz 1 Nummer 3 AsylG und § 29 Absatz 1 Nummer 1 AsylG gänzlich entbehrlich.

Der ebenfalls unverändert vorgesehene § 36 Absatz 1 AsylG regelt weiter in gebundener Weise, dass die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist eine Woche beträgt in den Fällen der Unzulässigkeit nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 und 4 und der offensichtlichen Unbegründetheit des Asylantrages, also kein Ermessen der Behörde im Sinne einer Soll-Vorschrift besteht.

In beiden Fällen zeigen sich Widersprüche zum Wortlaut des § 38 Absatz 1 Satz 1 AsylG-E.

Unter justiziellen Gesichtspunkten fällt Folgendes auf: Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 AsylG in der geltenden Fassung hat die Klage gegen Entscheidungen nach dem Asylgesetz nur in den Fällen des § 38 Absatz 1 AsylG in der geltenden Fassung, sowie des § 73b Absatz 7 Satz 1 AsylG (Entscheidung des Bundesamtes über den Widerruf oder die Rücknahme), letztere vorbehaltlich des § 75 Absatz 2 AsylG in der geltenden Fassung, aufschiebende Wirkung hat.

Die Konstellationen des § 38 Absatz 1 AsylG in der geltenden Fassung betreffen die Antragsablehnungen durch das Bundesamt als einfach unbegründet. Hier gilt eine Ausreisefrist von 30 Tagen, welche im Fall der Klageerhebung 30 Tage nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens endet.

Nun sieht der Gesetzentwurf wie bereits ausgeführt in § 38 Absatz 1 AsylG-E allerdings die Fälle vor, in denen eine kurze Ausreisefrist von nur einer Woche greifen soll und in welchen eine Klage nach – den unveränderten – § 34a Absatz 2 Satz 1 AsylG, § 36 Absatz 3 Satz 1 AsylG gerade keine aufschiebende Wirkung entfalten soll. Ein fortgesetzter Verweis auf § 38 Absatz 1 AsylG-E in § 75 Absatz 1 Satz 1 AsylG würde daher keinen Sinn ergeben. Vielmehr findet sich nunmehr der eigentliche Regelungsgehalt des § 38 Absatz 1 AsylG in der geltenden Fassung in § 38 Absatz 2 AsylG-E.

#### 7. Zu Artikel 1 Nummer 4a – neu – (§ 44a – neu – AsylG)

Nach Artikel 1 Nummer 4 ist die folgende Nummer 4a einzufügen:

„4a. Nach § 44 wird der folgende § 44a eingefügt:

„§ 44a

Einrichtungen für Grenzverfahren

Abweichend von § 44 Absatz 1 obliegt die Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für die Durchführung von Verfahren nach den Artikeln 43 bis 54 der Verordnung (EU) 2024/1348 sowie nach der Verordnung (EU) 2024/1349 dem Bundesministerium des Innern. § 44 Absatz 2a gilt entsprechend.“

Begründung:

Die vorgeschlagene Ergänzung stellt klar, dass der Bund auch für die Unterbringung und Versorgung von Drittstaatsangehörigen während der Durchführung des Asylgrenz- sowie Rückkehrgrenzverfahrens verantwortlich ist.

Die Verordnung (EU) 2024/1348 sieht ein beschleunigtes Asylverfahren an der Grenze vor, das unter der Wahrung der Fiktion der Nichteinreise durchzuführen ist. Dieses Verfahren an den EU-Außengrenzen – in Deutschland an See- und Flughäfen – beinhaltet ein Asylgrenzverfahren mit einer Dauer von maximal zwölf Wochen sowie ein sich gegebenenfalls anschließendes Rückkehrgrenzverfahren, für das ebenfalls bis zu zwölf Wochen vorgesehen ist.

Die Bundespolizei und das BAMF sind dabei die maßgeblichen Akteure im Screening-, Asylgrenz- und Rückkehrgrenzverfahren. So obliegt es der Bundespolizei, das Screening nach der Verordnung (EU) 2024/1356 durchzuführen. Das BAMF führt das beschleunigte Asylverfahren durch. Sofern der Asylantrag abgelehnt wird, verweigert die Bundespolizei die Einreise und hat im Rahmen des Rückkehrgrenzverfahrens die Ausreise der Betroffenen durchzusetzen. Sowohl das Screening als auch das Rückkehrgrenzverfahren sind neue, durch die GEAS-Reform eingeführte Verfahrensschritte, die bisher im Rahmen des sog. Flughafenverfahrens nicht vorgesehen sind.

Die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Durchführung des Asylgrenzverfahrens stehen somit in einem unmittelbaren Sachzusammenhang zur grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung sowie zur Zuständigkeit des Bundes für die Durchführung der Asylverfahren. Der Aufgabenbereich der Länder hingegen ist während des Asylgrenzverfahrens in weiten Teilen nicht berührt. Zudem haben die Länder keinerlei Handhabe, um die Verfahren zu beschleunigen und damit die Unterbringungsdauer sowie die Nutzung der Kapazitäten positiv zu beeinflussen, da die Verfahren alleine im Verantwortungsbereich des Bundes liegen. Vor diesem Hintergrund ist die nicht weiter konkretisierte Gesetzesbegründung, wonach die Unterbringung während des Asylgrenzverfahrens gemäß verfassungsrechtlichen Grundsätzen wie im bisherigen Flughafenverfahren in der Zuständigkeit der Länder liegen, nicht akzeptabel und eine entsprechende Regelung abzulehnen.

Der Bund hat die Unterbringung als unabdingbare Aufgabe im Rahmen der Durchführung des EU-Außengrenzverfahrens wahrzunehmen. Dabei werden die Länder den Bund gegebenenfalls bei der Ausführung dieser Aufgaben unterstützen.

8. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 47a Absatz 2 Satz 1 AsylG), Artikel 2 Nummer 72 (§ 68 Absatz 1 Satz 1, Absatz 6 Satz 1, § 68a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 AsylG)

In Artikel 1 Nummer 6 § 47a Absatz 2 Satz 1, Artikel 2 Nummer 72 § 68 Absatz 1 Satz 1, Absatz 6 Satz 1, § 68a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 ist jeweils die Angabe „Die“ durch die Angabe „Das Bundesamt oder, wenn der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist, die“ zu ersetzen.

Begründung:

Der Entwurf des GEAS-Anpassungsgesetzes sieht in § 44 Absatz 1a AsylG-E die Errichtung von Aufnahmeeinrichtungen zur Durchführung von Verfahren der Sekundärmigration vor (Asylbegehrende, die Aufenthaltstitel/Visum/internationalen Schutzstatus eines anderen Mitgliedstaates besitzen, die über einen anderen Mitgliedstaat eingereist sind oder für die ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist).

Damit korrespondierend werden zunächst in § 47a AsylG-E eine Wohnverpflichtung für die Dauer von bis zu 24 Monaten (Familien: zwölf Monaten) sowie weitergehende Bewegungsfreiheitsbeschränkungen und Ausnahmen vorgesehen, die durch Landesbehörden angeordnet werden sollen.

Mit Anwendbarkeit der EU-Rechtsakte ab dem 12. Juni 2026 wird § 47a Absatz 1 in § 47 Absatz 1b und wird § 47a Absatz 2 bis 4 in § 68 AsylG-E überführt (Artikel 2 – Weitere Änderung des AsylG; Artikel 13 – Inkrafttreten). Eingeführt wird zudem die Möglichkeit, eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit in sonstigen Aufnahmeeinrichtungen anzuordnen, vgl. § 68a AsylG-E (Artikel 2 – Weitere Änderung des AsylG; Artikel 13 – Inkrafttreten).

Die Neuregelungen differenzieren hinsichtlich der Zuständigkeit für die Anordnung allerdings nicht ausreichend nach dem Verfahren(-sstadium), in dem sich der Ausländer befindet:

Ausweislich der Ankündigung im Koalitionsvertrag (Ziffer 3041), dass der Bund die Zuständigkeit für die

Durchführung aller Überstellungen nach der Dublin- beziehungsweise der Verordnung (EU) 2024/1351 übernehmen wird, wird es sich künftig beim – gesamten – Verfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013, dem Verfahren zur Bestimmung der Zuständigkeit und dem Überstellungsverfahren, bzw. dem Verfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1351 um ein reines Bundesverfahren handeln.

In Fällen, in denen ein anderer Mitgliedstaat internationalen Schutz gewährt hat, handelt es sich jedenfalls bis zur Entscheidung des Bundesamtes über die Zulässigkeit des Asylantrags um ein reines Bundesverfahren. Lediglich im Falle der Ablehnung des Asylantrags als unzulässig nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 bzw. § 29 Nummer 2 AsylG-E bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung sind aufgrund des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht Landesbehörden involviert, deren Zuständigkeit für Ordnungsermächtigungen jedoch auch in §§ 46 und 61 AufenthG geregelt ist. Die Klarstellung, dass und unter welchen Voraussetzungen die Anordnung einer räumlichen Beschränkung durch eine Landesbehörde erfasst sind, wäre idealerweise im AufenthG an diesen Stellen zu regeln, ist dennoch zu begrüßen.

Ausländer, die verpflichtet sind, in sonstigen Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen, befinden sich vergleichsweise länger gestattet im Asylverfahren, bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss eine Zuständigkeit des Bundesamts besteht.

Die Zuständigkeit für die Anordnung der Beschränkung der Bewegungsfreiheit im Erstaufnahmeverfahren muss deshalb – wie bisher auch – zumindest auch beim Bundesamt liegen, da sie im Regelfall noch der Sicherung der Durchführbarkeit von Bundesverfahren durch die wirksame Verhinderung einer Flucht dient und noch nicht des – mit Ausnahme der Überstellungen nach der Dublin- beziehungsweise der Asyl-Migrationsmanagementverordnung – seitens der Länder zu betreibenden Vollstreckungsverfahrens. Die widerleglich vermutete Fluchtgefahr bzw. Anhaltspunkte, aufgrund derer auszuschließen ist, dass der Ausländer sich der Zuständigkeitsbestimmung oder Rückführung entziehen wird, ergeben sich ebenso wie Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung regelmäßig bereits im Bundesverfahren, insbesondere in der Anhörung. In diesem Verfahrensstadium bzw. in diesem Verfahren liegt den Landesbehörden demnach nicht einmal die vollständige Ausländerakte des Betroffenen vor.

Dies entspricht überdies der Systematik, dass die Behörde, die das Verfahren führt, auch die verfahrensleitenden Anträge stellt und verfahrensbegleitende Maßnahmen anordnet, vgl. § 5 Absatz 1 Satz 2 AsylG-E. Die Zuständigkeitsverortung beim Bundesamt steht auch im Einklang mit der Zuständigkeitsregelung nach § 57 AsylG-E, nach der das Bundesamt das Verlassen des Bereichs der räumlichen Beschränkung erlauben muss.

Da eine Anordnung ausschließlich durch Landesbehörden hingegen zu einer unsachgerechten und praxisfernen Zuständigkeitsverlagerung führen, muss die Zuständig alternativ beim Bundesamt verortet werden.

9. Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a, b (§ 1 Absatz 1, 3 AsylG)

Artikel 2 Nummer 2 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Buchstabe a § 1 Absatz 1 ist die Angabe „Drittstaatsangehörige oder Staatenlose (Ausländer)“ durch die Angabe „Ausländer“ zu ersetzen.
- b) In Buchstabe b § 1 Absatz 3 ist nach der Angabe „sind,“ die Angabe „nur für Anträge nach Absatz 1 Nummer 1 und auch nur,“ einzufügen.

Begründung:

Der Begriff „Ausländer“ ist in § 2 Absatz 2 AufenthG legaldefiniert. Der Zusatz „(Ausländer)“ in § 1 Absatz 1 AsylG-E soll nach der Begründung der Bundesregierung eine davon abweichende Definition für das Asylgesetz begründen. Die unterschiedliche Legaldefinition ein und desselben Begriffs in zwei inhaltlich überschneidenden Gesetzen führt jedoch unweigerlich zu Bedeutungs- und Auslegungsschwierigkeiten.

Die Regelungsbedürftigkeit ergibt sich nach Auffassung der Bundesregierung hier in erster Linie aus dem Versuch, eine Statusbeschreibung („Ausländer“) anhand einer Handlung („Asylantragstellung“) neu zu definieren. Außerdem ist sie dem Umstand geschuldet, dass in dem Gesetzentwurf zum AsylG zwei völlig verschiedene Asylverfahren, nämlich das nationale Asylverfahren und das europäische Asylverfahren, in einem Gesetz zusammengefasst werden sollen.

Entgegen der Auffassung der Bundesregierung kann der Begriff „Ausländer“ allerdings entsprechend seiner Legaldefinition im AufenthG auch im Asylrecht Anwendung finden. Der Zusatz ist in § 1 Absatz 1 AsylG-

E daher wieder zu streichen.

Einer Regelung bedarf allerdings die Stellung der EU-Bürger, die jedenfalls nicht vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2024/1348 erfasst sind. Allerdings bleibt der vorliegende Gesetzentwurf die Antwort schuldig, ob EU-Bürger – unter den Voraussetzungen des Protokolls Nr. 24 – das nationale Asylverfahren nach Artikel 16a des Grundgesetzes oder das europäische Asylverfahren durchlaufen sollen, welches für entsprechend anwendbar erklärt werden kann.

Sinnvoll erscheint diesbezüglich allein die Anwendung des nationalen Asylverfahrens. Die notwendige Einschränkung für EU-Bürger kann dann in § 1 Absatz 3 AsylG-E erhalten bleiben, indem das „auch“ gestrichen und vor dem Wort „wenn“ die Wörter „für Anträge nach Absatz 1 Nummer 1 und auch nur“ ergänzt werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die funktionale Begrenzung des Anwendungsbereichs des nationalen Asylverfahrens auf EU-Bürger erhalten bleibt, aber auch klargestellt, dass das Asylverfahren nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 AsylG-E auf EU-Bürger keine Anwendung findet.

10. Zu Artikel 2 Nummer 11 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 10 Absatz 2 Satz 2 AsylG)

In Artikel 2 Nummer 11 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb § 10 Absatz 2 Satz 2 ist nach der Angabe „Mitteilungen“ die Angabe „des Bundesamtes, der zuständigen Ausländerbehörde und der angerufenen Gerichte“ einzufügen.

Begründung:

In der Rechtsprechung wird teilweise vertreten, dass die Zustellungsvorschriften des § 10 Absatz 2 AsylG nur für Zustellungen des BAMF gelten. Zustellungen der Ausländerbehörden, insbesondere mit Hinweisen und Belehrungen, werden demgegenüber nur bei nachgewiesenem Zugang berücksichtigt. Daher bedarf es einer gesetzlichen Klarstellung, dass die Zustellungsvorschrift in § 10 Absatz 2 AsylG-E für alle Behörden des § 10 Absatz 1 AsylG-E gilt.

11. Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe b (§ 18a Absatz 1 AsylG)

Der Bundesrat betont die Notwendigkeit, die Zuständigkeiten für die Durchführung der Altersfeststellungen insbesondere im Außengrenzverfahren klarzustellen.

Begründung:

Es bedarf einer klaren Regelung und Abgrenzung der Zuständigkeit zur Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die sich im Außengrenzverfahren befinden. Aktuell obliegt die Altersfeststellung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gemäß §§ 42a, 42f SGB VIII den Jugendämtern.

Gemäß Artikel 53 der Verordnung (EU) 2024/1348 nehmen die „zuständigen“ Behörden umgehend eine Altersfeststellung gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) 2024/1348 vor. Gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) 2024/1348 können die Asylbehörden im Rahmen der Prüfung eines Antrags eine multidisziplinäre Bewertung, einschließlich einer psychosozialen Bewertung, die von qualifizierten Fachkräften durchgeführt wird, vornehmen, um das Alter des Antragstellers zu bestimmen.

Weder aus Artikel 53 noch aus Artikel 25 der Verordnung (EU) 2024/1348 ergibt sich eine obligatorische Zuständigkeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Altersfeststellung im Außengrenzverfahren. Vielmehr drängt sich durch den Verweis auf die „zuständige“ Behörde in Artikel 53 der Verordnung (EU) 2024/1348 gerade auf, dass diese nicht zwingend die Asylbehörde sein muss. Andernfalls hätte ein Verweis des Artikels 53 der Verordnung (EU) 2024/1348 auf Artikel 25 der Verordnung (EU) 2024/1348 gereicht.

Gemäß der Entwurfsbegründung zum § 18a AsylG-E (BR-Drucksache 429/25, Seite 109) ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig für die Einleitung des Verfahrens zur Altersfeststellung, wobei das Bundesamt bei der Altersbestimmung die Feststellungen des für das behördliche Verfahren zur Altersfeststellung zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach §§ 42 ff. SGB VIII einbezieht. Auch durch die Entwurfsbegründung wird nicht deutlich, ob das Bundesamt die Altersfeststellung nur einleitet, aber nicht durchführt, oder durchführt und dabei Feststellungen der Jugendämter berücksichtigen soll. Unklar wäre ferner dann, von welchen Feststellungen die Entwurfsbegründung ausgeht. Ist mit den Feststellungen ein bereits durchgeführtes Altersbestimmungsverfahren gemeint, liefe diese Regelung auf eine irritierende Re-



dundanz hinaus.

12. Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe b (§ 18a Absatz 1 Satz 1 AsylG), Buchstabe e Doppelbuchstabe dd (§ 18a Absatz 4 Satz 6 AsylG)

Artikel 2 Nummer 21 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Buchstabe b § 18a Absatz 1 Satz 1 ist die Angabe „acht“ durch die Angabe „sieben“ zu ersetzen.
- b) In Buchstabe e Doppelbuchstabe dd § 18a Absatz 4 Satz 6 ist die Angabe „zwei“ durch die Angabe „vier“ zu ersetzen

Begründung:

Die vor dem Hintergrund des Artikels 51 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 1348/2024 vorgesehene Aufteilung der im Grenzverfahren geltenden Entscheidungsfristen zwischen dem BAMF – acht Wochen – und den Gerichten – zwei Wochen – ist unausgewogen und bedarf im Sinne eines effektiven Rechtsschutzes durch die Verwaltungsgerichte dringend der Änderung. Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 1348/2024 sieht eine Verfahrensdauer von bis zu zwölf Wochen vor. In den Fällen der Prüfung des Antrags auf Verbleib gemäß Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 2 in Verbindung mit Artikel 68 Absatz 4, Absatz 5 der Verordnung (EU) 1348/2024 ist daher eine Fristaufteilung von sieben Wochen für das BAMF, einer Woche für den Rechtsbehelf und vier Wochen für die Gerichte vorzusehen.

13. Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe d, e Doppelbuchstabe bb (§ 18a Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2 AsylG)

Artikel 2 Nummer 21 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Buchstabe d § 18a Absatz 3 Satz 2 ist die Angabe „eine in dem Standort nach Artikel 54 der Verordnung (EU) 2024/1348 präsente Behörde“ durch die Angabe „die Grenzbehörde“ zu ersetzen.
- b) Buchstabe e Doppelbuchstabe bb ist zu streichen.

Begründung

Der Gesetzentwurf will die Zuständigkeit für Zustellungen von Verwaltungsakten des BAMF bzw. der Grenzbehörde in den Außengrenzeinrichtungen auf eine nicht näher bezeichnete „im Standort präsente Behörde“ verlagern. Gleiches gilt für die Entgegennahme von Rechtsbehelfen.

Begründet wird dies damit, die Bundesbehörden BAMF und Bundespolizei seien „nicht dauerhaft vor Ort“ (vgl. BR-Drucksache 429/25, Seite 111). Es ist nicht ersichtlich, weshalb und welche Behörden anderer Körperschaften in den Einrichtungen an der Außengrenze in höherem Maße präsent sein werden als die Grenzbehörde, welche mindestens für die Außensicherung der Einrichtungen zu sorgen hat. Zudem bleibt völlig unklar, welche Anforderungen an den Umfang der Präsenz einer Behörde gestellt werden und wie die „präsen-“ Behörde bestimmt wird. Insgesamt ist eine Verlagerung dieser Zuständigkeit einer Bundesaufgabe auf Länder und Kommunen nicht angezeigt.

14. Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe f (§ 18a Absatz 6 Satz 1, 2 AsylG)

Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe f § 18a Absatz 6 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Satz 1 ist das Wort „Bundesgebiet“ durch die Angabe „Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten“ zu ersetzen.
- b) In Satz 2 ist die Angabe „Es ist zu gewährleisten,“ durch die Angabe „Die Grenzbehörde gewährleistet,“ zu ersetzen.

Begründung

Zu Buchstabe a:

Nach Unionsrecht können die Drittstaatsangehörigen im Rückkehrrenzverfahren jederzeit freiwillig zurückkehren (Artikel 4 Absatz 5 Verordnung (EU) 2024/1349). Nach dem Gesetzentwurf soll es ausreichen, wenn die Betroffenen das Bundesgebiet verlassen. Das würde bedeuten, dass eine Weiterreise in einen anderen Mitgliedstaat ausreicht, um sich einer Rückführung zu entziehen. Mit der Ablehnung eines Schutzge-

suchs wird den Betroffenen aber nicht nur die Einreise in das Bundesgebiet, sondern in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verwehrt. Um diese Einreiseverweigerung ausreichend konsequent durchzusetzen und die Außengrenzen wie angestrebt zu schützen, müssen die Betroffenen den Raum der Union verlassen.

Zu Buchstabe b:

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Betroffenen ggf. beim Verlassen der Verfahren an der Außengrenze zu unterstützen sind. Es wird aber nicht geregelt, welche Behörde oder andere Stelle dafür zuständig ist, die Betroffenen auf Verlangen zu einer geeigneten Grenzübergangsstelle zu bringen. Anders als in Satz 3 vorgesehen, soll die Grenzbehörde nicht nur die Möglichkeit haben, den Aufenthalt der Betroffenen zu kontrollieren. Transfers unter Wahrung der Fiktion der Nichteinreise sind Aufgabe des Bundes und müssen in der Verantwortung der Bundespolizei oder anderer mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs betrauten Behörden erfolgen.

15. Zu Artikel 2 Nummer 23 Buchstabe c – neu – (§ 20 Absatz 3 – neu –AsylG)

Nach Artikel 2 Nummer 23 Buchstabe b ist der folgende Buchstabe c einzufügen:

,c) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die Grenzbehörde gewährleistet Verbringungen zu Standorten für Asylverfahren an der Grenze nach Artikel 54 der Verordnung (EU) 2024/1348, einschließlich solcher zu Zwecken im Sinne von Artikel 54 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1348, sowie zu einem Standort für Rückkehrverfahren an der Grenze nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1349.“

Begründung

Für die in Standorten der Grenzverfahren untergebrachten Ausländer gilt die Fiktion der Nichteinreise. In der Praxis werden aber Transfers erforderlich, etwa nach der Einreise an Flughäfen zu Standorten für die Asylgrenzverfahren, nach einer Ablehnung des Schutzgesuchs zu einem Standort für Rückkehrgrenzverfahren sowie zu Gerichts- und Behördenterminen und medizinischen Behandlungen. Der Gesetzentwurf verzichtet auf eine Regelung, wer für diese Verbringungen verantwortlich ist. Transfers unter Wahrung der Fiktion der Nichteinreise sind Aufgabe des Bundes und müssen in der Verantwortung der Bundespolizei oder anderer mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs betrauten Behörden erfolgen.

16. Zu Artikel 2 Nummer 27a – neu – (§ 24 AsylG)

Artikel 2 Nummer 27 ist durch die folgenden Nummer 27 und 27a zu ersetzen:

,27. § 23 wird gestrichen.

27a. § 24 wird durch den folgenden § 24 ersetzt:

„§ 24

Entscheidung über Abschiebungsverbote

Nach Stellung eines Asylantrags obliegt dem Bundesamt auch die Entscheidung, ob ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt.“

Begründung:

§ 24 Absatz 2 AsylG enthält die Zuständigkeitsregelung, wonach dem BAMF nach Stellung eines Asylantrags die Entscheidung über das Bestehen von Abschiebungsverböten nach § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG obliegt. Ohne Asylantragstellung sind die Ausländerbehörden für die Feststellung von Abschiebungsverböten nach § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG originär zuständig.

Zwar ergibt sich die Prüfpflicht des BAMF bezüglich § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG auch aus anderen Normen (aus § 31 Absatz 2 AsylG-E für den Fall der Ablehnung des Asylantrags und aus § 32 AsylG-E im Falle einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Antragsrücknahme). § 24 Absatz 2 AsylG hat jedoch eine darüberhinausgehende Regelungswirkung, weil dieser auch über den bestandskräftigen Abschluss des Asylverfahrens hinaus die Zuständigkeit für die Feststellung von Abschiebungsverböten nach § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG dem BAMF zuordnet.

Eine Streichung hätte insbesondere in Fällen, in denen das BAMF den Asylantrag und Abschiebungsverböte

gemäß § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG bestandskräftig abgelehnt hat, zur Folge, dass die Ausländerbehörde für die nachträgliche Feststellung nach § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG zuständig wäre (ein Anwendungsfall der §§ 31 und 32 AsylG-E läge nicht vor) und diese gleichzeitig gemäß § 42 AsylG an die negative Entscheidung des BAMF bezüglich der Abschiebungsverbote gebunden wäre.

Um solche Wertungswidersprüche zu § 42 AsylG zu vermeiden, sollte die Regelung des bisherigen § 24 Absatz 2 AsylG in bestehen bleiben.

17. Zu Artikel 2 Nummer 45 Buchstabe b (§ 36 Absatz 1 Satz 2 – neu – AsylG)

Nach Artikel 2 Nummer 45 Buchstabe b § 36 Absatz 1 ist der folgende Satz einzufügen:

„Der Verwaltungsvorgang ist mit dem Nachweis der Zustellung unverzüglich dem zuständigen Verwaltungsgericht zu übermitteln.“

Begründung:

An der bislang in § 36 Absatz 2 Satz 2 AsylG vorgesehenen Vorab-Übermittlung des Verwaltungsvorgangs an das Verwaltungsgericht ist auch in Verfahren bei Fällen des Artikels 68 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 festzuhalten. Die Verzögerung durch die Anforderung des Verwaltungsvorgangs seitens des Gerichts ist zwar bei elektronischer Übermittlung geringer als bei der postalischen Übermittlung, aber angesichts der besonderen Eilbedürftigkeit und des generellen Beschleunigungsgedankens des Gesetzes gleichwohl nicht sachgerecht.

18. Zu Artikel 2 Nummer 48 (§ 39 AsylG)

In Artikel 2 Nummer 48 § 39 ist durch den folgenden § 39 zu ersetzen:

„§ 39

Zuständigkeit bei Aufenthaltsbeendigung

(1) Nach einer Entscheidung nach § 29 Nummer 1 ist für den Erlass von Entscheidungen und für Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

(2) Enthält die abschließende Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge keine Abschiebungsandrohung, so ist das Bundesamt auch nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens für deren erstmaligen Erlass zuständig.

(3) Im Übrigen sind nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens die Ausländerbehörden für den Erlass von Entscheidungen und Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts zuständig. In den Fällen des § 74 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt dies ab erstmaligem Eintritt der Vollziehbarkeit. Dies gilt auch für das Wiederaufgreifen nach § 51 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in den Fällen von § 34 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5.“

Begründung:

Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung findet sich die Passage: „Wir zentralisieren beim Bund die Zuständigkeit für die Durchführung aller Überstellungen nach der Dublin- beziehungsweise der Verordnung (EU) 2024/1351 und steigern so deren Anzahl.“ (Zeile 3041 ff.).

Damit schließt sich die Bundesregierung nicht nur einer bereits öfter artikulierten Forderung der Länder an. Sie folgt auch der im Juli 2025 abgegebenen Empfehlung des Abschlussberichts der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“, welche von Julia Jäkel, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück und Andreas Voßkuhle initiiert worden war.

Dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt jedoch eine entsprechende Regelung gänzlich. Im Gegenteil findet sich § 39 AsylG-E eine Regelung, die einer entsprechenden Übernahme sogar entgegensteht, in dem sie die Zuständigkeit für Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts uneingeschränkt den Ausländerbehörden zuweist. Das ist nicht hinnehmbar. Es ist an der Zeit, dass der Bund seiner Ankündigung Folge leistet und das Verfahren in die Zuständigkeit einer Bundesbehörde übergibt.

Aus diesem Anlass soll eine klarstellende Änderung des § 39 AsylG-E erfolgen, der die Zuständigkeit des BAMF für den Vollzug von Überstellungen nach der Verordnung (EU) 2024/1351 festschreibt. Hierdurch

werden Reibungsverluste durch die Reduktion von Schnittstellen reduziert und die Effektivität des Überstellungsverfahrens erheblich gesteigert. Das BAMF kann Amtshilfe durch die zuständigen Landesbehörden anfordern.

Die Zuweisung einer neuen Aufgabe an eine bereits bestehende Bundesoberbehörde ist als Minus zur Errichtung einer solchen von der Ermächtigung in Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes erfasst. Auch die erforderliche Eignung zur zentralen Erfüllung der Aufgabe ist gegeben. Diese scheidet nicht bereits aus, wenn die Bundesbehörde zu ihrer Erfüllung auf Amtshilfe durch Landesbehörden zugreifen muss.

Der vorgesehene § 39 AsylG-E entscheidet zudem eine andere Streitfrage zu Lasten der kommunalen Ausländerbehörden. Wenn das BAMF aufgrund der Richtlinie 2008/115/EG am Erlass der Abschiebungsandrohung gehindert ist (vgl. EuGH-Entscheidung in der Rechtssache C-484/22), muss diese später erlassen werden. § 39 AsylG-E schreibt den Ausländerbehörden hierfür die Zuständigkeit zu, obwohl es bei Erlass der Abschiebungsandrohung erkennbar um zielstaatsbezogene Umstände gehen wird. Das erscheint nicht sachgerecht. Daher wird mit dem vorliegenden Änderungsantrag in § 39 Absatz 2 AsylG-E dem BAMF auch die Zuständigkeit für den Erlass der Abschiebungsandrohung zugewiesen. Es ist aufgrund der dort konzentrierten Expertise in Bezug auf die Feststellung auslandsbezogener Abschiebungshindernisse die funktional geeignete Stelle. Dem Bedürfnis nach Rechtsklarheit wird in dieser Weise entsprochen.

19. Zu Artikel 2 Nummer 52 Buchstabe a, c (§ 44 Absatz 1, 2 AsylG)

Artikel 2 Nummer 52 § 44 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Buchstabe a § 44 Absatz 1 ist jeweils die Angabe „von Ausländern“ durch die Angabe „von eingereisten Ausländern gemäß § 1 Absatz 1“ zu ersetzen.
- b) Buchstabe c ist durch den folgenden Buchstaben c zu ersetzen:
  - ,c) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle teilt den Ländern monatlich die Zahl der Zugänge von Asylbegehrenden mit und unterrichtet zugleich über vorliegende Informationen betreffend die voraussichtliche Entwicklung und den voraussichtlichen Bedarf an Unterbringungsplätzen. Es entwickelt Mechanismen zur Einschätzung des Bedarfs der Aufnahmesysteme.“

Begründung

Zu Buchstabe a:

Der Gesetzentwurf will den Begriff der Asylbegehrenden in § 44 Absatz 1 AsylG-E durch „Ausländer“ ersetzen und begründet dies mit einer Anpassung „der Begrifflichkeiten an die neue Rechtslage“. Der Geltungsbereich des AsylG ist aber streng genommen nicht auf Asylantragsteller im Sinne des § 1 Absatz 1 AsylG beschränkt. Es ist daher klarzustellen, dass die Länder nicht generell für die Unterbringung von Ausländern zuständig sind und für die Versorgung von Asylsuchenden nur dann, wenn diese bereits tatsächlich und im Rechtssinne ins Bundesgebiet eingereist sind.

Zu Buchstabe b:

Nach § 44 Absatz 1 AsylG sind die Länder verpflichtet, die für die Unterbringung Asylbegehrender „erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatliche Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen“. § 44 Absatz 2 AsylG verpflichtet das BMI im Gegenzug, den Ländern monatlich Informationen und Prognosen zur Zugangssituation zu übermitteln. Tatsächlich kommt das BMI seiner Verpflichtung nur noch hinsichtlich der Zugangszahlen Asylsuchender nach und verzichtet weitgehend auf Prognosen zu voraussichtlichen Unterbringungsbedarfen. Der Gesetzentwurf sieht vor, sämtliche Obliegenheiten des Bundes zu streichen.

Die Länder können ihrer Verpflichtung, rechtzeitig für ausreichend Unterbringungskapazitäten zu sorgen, nur nachkommen, wenn ihnen möglichst viele Informationen zur Verfügung stehen. Jährliche Berichte der Kommission, auf welche die Entwurfsbegründung verweist, werden aber nicht ausreichen, um sich auf kurzfristig entwickelnde Bedarfe einzustellen. Der Änderungsvorschlag zu Absatz 2 erkennt die Herausforderung an, die für das BMI mit der Prognose künftiger Fluchtentwicklungen verbunden ist. Dem Bund stehen aber

Informationen unter anderem der EU und der Vereinten Nationen zur Verfügung, welche das BMI bewerten und an die Länder weitergeben kann. Es ist nicht erkennbar, weshalb er sich dieser Unterstützung einseitig und vollständig entziehen will.

Ergänzt wird der Vorschlag um die Maßgabe des Artikels 7 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2024/1346 betreffend der Aufnahmesysteme, welche der Gesetzentwurf in § 44 Absatz 4 AsylG-E bisher nur den Ländern zuweist.

20. Zu Artikel 2 Nummer 64 (§ 61 Absatz 1 Satz 5a – neu – AsylG)

Nach Artikel 2 Nummer 64 § 61 Absatz 1 Satz 5 ist der folgende Satz einzufügen:

„Die Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung nach Satz 2 gilt für die Dauer eines Rechtsbehelfsverfahrens fort, solange der Ausländer während dieses Verfahrens im Bundesgebiet zum Verbleib berechtigt ist, und endet mit der Zustellung einer ablehnenden Entscheidung.“

Begründung:

§ 61 Absatz 1 AsylG-E orientiert sich eng an dem Wortlaut von Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1346. Es fehlt jedoch eine Regelung zur Umsetzung von Artikel 17 Absatz 9 der Richtlinie (EU) 2024/1346. Dieser besagt, dass das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt während eines Rechtsbehelfsverfahrens, bei dem der Antragsteller während dieser Verfahren und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine ablehnende Entscheidung zugestellt wird, im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats verbleiben darf, nicht entzogen werden darf.

21. Zu Artikel 2 Nummer 72 (§ 69 Absatz 3 AsylG)

Artikel 2 Nummer 72 § 69 Absatz 3 ist durch den folgenden Absatz 3 zu ersetzen:

„(3) Die Anordnung von Asylverfahrenshaft ist durch das Bundesamt zu beantragen, wenn diesem Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen.“

Begründung:

§ 69 AsylG-E regelt das neue Instrument der Asylverfahrenshaft. Ein Ausländer darf während des Asylverfahrens auf richterliche Anordnung in Haft genommen werden, wenn eine der in Absatz 1 normierten Fallgruppen einschlägig ist.

Dabei muss die in Absatz 3 geregelte Zuständigkeit für die Beantragung der Asylverfahrenshaft beim Bundesamt liegen.

Das Asylverfahren ist ein ausschließliches Bundesverfahren. Entscheidungen über verfahrensleitende und -begleitende Maßnahmen wie die Beantragung einer Freiheitsentziehung, die allein der Durchführung dieses Verfahrens dient, sind von der für das Verfahren verantwortlichen Bundesbehörde selbst zu treffen. Dies entspricht der Systematik, dass die Behörde, die das Verfahren führt, auch die verfahrensleitenden Anträge stellt. Antragstellungen durch Bundesbehörden beim Gericht sind rechtlich nicht ausgeschlossen und in anderen Bereichen anerkannt, etwa durch den Generalbundesanwalt.

Eine Antragstellung durch Landesbehörden würde hingegen zu einer unsachgerechten und praxisfernen Zuständigkeitsverlagerung führen; ein zweistufiges Verfahren ist nicht nur ineffizient, sondern auch fehleranfällig:

Das Bundesamt müsste den Ländern zunächst die maßgeblichen Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 mitteilen, die Länder wiederum den Haftantrag stellen, obwohl sie für die inhaltliche Bewertung, für die auch ausweislich der Entwurfsbegründung zahlreiche und zeitaufwendige Prüfungen etc. erforderlich sind, nicht zuständig sind bzw. diese rein faktisch nicht vornehmen können. Die Entwurfsbegründung geht davon aus, dass Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 während des Asylverfahrens auch zunächst beim Bundesamt offenbar werden, wobei dies den Regelfall darstellen dürfte. Hinzu kommt, dass im Asylgrenzverfahren (§ 69 Absatz 1 Nummer 3 AsylG-E) eine ausländerbehördliche Zuständigkeit der Länder gar nicht besteht. In diesem Verfahrensstadium bzw. in diesem Verfahren liegt den Landesbehörden demnach nicht einmal die Ausländerakte des Betroffenen vor.

Den Ländern würde zudem das Risiko aufgebürdet, dass sich eine Haftanordnung später als rechtswidrig

erweist, ohne dass ihnen eine eigene inhaltliche Entscheidungskompetenz zukäme.

Die Verortung der Antragszuständigkeit beim Bundesamt stellt daher die sachgerechte, effiziente und rechtssichere Lösung dar.

22. Zu Artikel 2 Nummer 82 Buchstabe a (§ 74 Absatz 1 AsylG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 74 Absatz 1 AsylG-E durch eine Regelung ersetzt werden kann, die die konkreten Entscheidungen, für die die jeweilige Frist gilt, mit einem Normzitat bezeichnet.

Begründung:

Der Bundesrat begrüßt, dass der Gesetzentwurf an dem in § 74 Absatz 1 AsylG etablierten Fristenregime im Wesentlichen festhält. Im Hinblick auf eine leichtere Handhabbarkeit des § 74 Absatz 1 AsylG-E in der Praxis erschiene es allerdings vorzugswürdig, wenn die Vorschrift die konkreten Entscheidungen, für die die jeweilige Frist gilt, mit einem Normzitat bezeichnen würde.

Die Vorschrift könnte zum Beispiel wie folgt gefasst werden:

„(1) Die Klage gegen Entscheidungen, mit der ein Antrag als

1. unzulässig (Artikel 38 der Verordnung (EU) 2024/1348 in Verbindung mit § 29),
2. stillschweigend zurückgenommen (Artikel 41 der Verordnung (EU) 2024/1348), oder
3. unbegründet oder offensichtlich unbegründet, sofern zum Zeitpunkt der Entscheidung ein Umstand nach Artikel 42 Absatz 1 oder 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 zutrifft,

abgelehnt wird, muss innerhalb von einer Woche nach Zustellung der Entscheidung erhoben werden. Das Gleiche gilt für die Klage gegen eine Überstellungsentscheidung nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351, wenn der Antrag nach § 80 Absatz 5 VwGO innerhalb einer Woche zu stellen ist (§ 34a Absatz 2 Satz 1). In allen anderen Fällen muss die Klage innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung erhoben werden. § 58 VwGO gilt mit der Maßgabe, dass die Frist nach § 58 Absatz 2 VwGO drei Monate beträgt.“

23. Zu Artikel 3 (Änderung des AufenthG)

Der Bundesrat regt an, zur Klarstellung eine ausdrückliche Rechtsgrundlage im Aufenthaltsgesetz dafür vorzusehen, dass die Länder auf Ersuchen des Bundes eine gerichtlich angeordnete Freiheitsentziehung auch in solchen Fällen vollziehen können, in denen die Bundespolizei für den Vollzug zuständig ist, weil die Bundespolizei den Antrag auf Anordnung der Freiheitsentziehung gestellt hat. Dabei sollte zusätzlich klargestellt werden, dass in diesen Fällen der Bund dem jeweiligen Land neben den im Einzelfall verursachten Kosten auch die anteiligen Vorhaltekosten zu erstatten hat.

Begründung:

Um den Aufenthalt vollziehbar ausreisepflichtiger Personen zu beenden, veranlasst auch die Bundespolizei im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung die Abschiebungshaft ausreisepflichtiger Personen und greift hierbei auf die Abschiebungshafteinrichtungen der Länder zurück.

Seit Längerem ist es deshalb ein Anliegen der Länder, dass die Bundespolizei die Kosten der Abschiebungshaft in denjenigen Fällen zu tragen hat, in denen eine gerichtliche Anordnung der Freiheitsentziehung nicht von einer Landesbehörde beantragt wird, sondern von der Bundespolizei aufgrund ihrer Zuständigkeit nach § 71 Absatz 3 Nummer 1e AufenthG in Verbindung mit § 2 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BPoIG. In diesen Fällen ist die Bundespolizei wegen des Gleichlaufs von Antragstellung und Vollzugszuständigkeit nach § 422 Absatz 3 FamFG auch für den Vollzug zuständig.

Die Länder können die Durchführung des Abschiebehaftvollzugs im Wege der Amtshilfe übernehmen. Allerdings sind die Vorschriften über die Amtshilfe grundsätzlich für Ausnahmefälle gedacht, während in den genannten Fällen ein Vollzug durch die Länder den Regelfall darstellt. Daher sollte dafür eine ausdrückliche Rechtsgrundlage ergänzt werden. Als Vorbild kann etwa § 139 StVollzG dienen, der eine entsprechende Regelung für den Vollzug von Freiheitsstrafe enthält.

Darüber hinaus ermöglichen die Vorschriften über die Amtshilfe keine Erstattung derjenigen Kosten, die der ersuchten Stelle für die Vorhaltung von Gebäuden und Personal entstehen, durch die ersuchende Stelle. Um eine ausgewogene Kostenverteilung zu gewährleisten und insbesondere die Vorhaltung ausreichender Kapazitäten zu ermöglichen, sollte der Bund diese Kosten in denjenigen Fällen tragen, in denen er aufgrund einer Antragstellung der Bundespolizei primär für den Vollzug zuständig ist.

Artikel 83 des Grundgesetzes, wonach die Länder die Bundesgesetze ausführen, steht alledem nicht entgegen, weil dieser Grundsatz ausdrücklich nur Anwendung findet, soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt. Letzteres ist hier der Fall, weil gemäß Artikel 87 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes durch Bundesgesetz Grenzschutzbehörden in bundeseigener Verwaltung eingerichtet werden können und durch das Bundespolizeigesetz auch eingerichtet worden sind. Deshalb kommt es für den Umfang der Verantwortlichkeit des Bundes – und somit auch seiner Finanzierungsverantwortlichkeit gemäß § 104a Absatz 1 des Grundgesetzes – auf die Reichweite der einfachgesetzlichen Regelungen an. Die Begründung zu § 69 Aufenthaltsgesetz-E (vgl. BR-Drucksache 429/25, Seite 138), wonach „[n]ach der allgemeinen grundgesetzlichen Kompetenzverteilung (Artikel 83 des Grundgesetzes) ... die Länder für den Vollzug der Asylverfahrenshaft zuständig“ seien, greift dementsprechend zu kurz und ist anzupassen.

24. Zu Artikel 3 Nummer 7 (§ 14a Absatz 1 Satz 1 bis 3 AufenthG)

Artikel 3 Nummer 7 § 14a Absatz 1 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Satz 1 ist die Angabe „zuständigen Behörde“ durch die Angabe „Grenzbehörde“ zu ersetzen.
- b) In Satz 2 ist die Angabe „Bundesgebiet“ durch die Angabe „Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten“ zu ersetzen.
- c) In Satz 3 ist die Angabe „Es ist zu gewährleisten“ durch die Angabe „Die Grenzbehörde gewährleistet“ zu ersetzen.

Begründung

Zu Buchstabe a:

Der Gesetzentwurf legt bisher nicht fest, wer für Transfers der zu überprüfenden Personen zu einem Standort der Überprüfung an der Außengrenze bzw. zu einzelnen Prüfschritten im Zuge des Screenings zuständig ist. In der Begründung wird beschrieben, dass Konstellationen eines Transfers „von einer Grenzübergangsstelle zu einer anderen Einrichtung, die nicht notwendigerweise die nächstgelegene Einrichtung ist, möglich“ sind (vgl. BR-Drucksache 429/25, Seite 151). Transfers unter Wahrung der Fiktion der Nichteinreise können sinnvollerweise aber nur von der Grenzbehörde durchgeführt werden. Die Änderung dient der Präzisierung, damit die Zuständigkeiten eindeutig zugewiesen werden.

Zu Buchstabe b:

Nach Unionsrecht kann den Drittstaatsangehörigen ermöglicht werden, das Screening an der Außengrenze (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1356) zu verlassen, um ins Herkunftsland, das Land des Wohnsitzes oder ein anderes Drittland einzureisen. Nach dem Gesetzentwurf soll es ausreichen, wenn die Betroffenen das Bundesgebiet verlassen. Der angestrebte Schutz der Außengrenzen wird aber nicht erreicht, wenn die Personen in einen anderen Mitgliedstaat ausreisen. Wie in Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1356 ist auch in der Einzelbegründung zu § 14a AufenthG davon die Rede, dass die Betroffenen nicht an einer Wiederabreise „in einen Drittstaat“ gehindert werden (vgl. BR-Drucksache 429/25, Seite 151).

Zu Buchstabe c:

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Betroffenen ggf. beim Verlassen des Überprüfungsverfahrens an der Außengrenze zu unterstützen sind. Es wird aber nicht geregelt, welche Behörde oder andere Stelle dafür zuständig ist, die Betroffenen auf Verlangen zu einer geeigneten Grenzübergangsstelle zu bringen. In der Einzelbegründung zu § 14a AufenthG wird das „Personal der Einrichtung“ genannt (vgl. BR-Drucksache 429/25, Seite 151). Anders als in Satz 4 vorgesehen, soll die Grenzbehörde aber nicht nur die Möglichkeit haben, den Aufenthalt der Betroffenen zu kontrollieren. Transfers unter Wahrung der Fiktion der Nichteinreise müssen in der Verantwortung der Bundespolizei oder anderer mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs betrauten Behörden erfolgen und sind Aufgabe des Bundes.

25. Zu Artikel 3 Nummer 7a – neu – (§ 15a Absatz 1 Satz 1 AufenthG)

Nach Artikel 3 Nummer 7 ist die folgende Nummer 7a einzufügen:

„7a. § 15a Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Unerlaubt eingereiste Ausländer, die weder um Asyl nachsuchen noch unmittelbar nach der Feststellung der unerlaubten Einreise in Abschiebungshaft genommen und aus der Haft abgeschoben oder zurückgeschoben werden können, werden nach der Überprüfung nach § 15b, aber vor der Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung oder die Erteilung eines Aufenthaltstitels auf die Länder verteilt.“

Begründung:

Das Screening nach der Verordnung (EU) 2024/1356 betrifft alle unerlaubt eingereisten Ausländer und überschneidet sich vom Anwendungsbereich daher mit dem Verteilungsverfahren nach § 15a AufenthG. Es bedarf daher einer Klarstellung, ob die Verteilung vor oder nach dem Screening erfolgt. In Anbetracht der engen Zeitgrenzen erscheint einzig eine Verteilung nach dem Screening in der Praxis umsetzbar.

26. Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc (§ 71 Absatz 3 Nummer 9 AufenthG)

Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc § 71 Absatz 3 Nummer 9 ist durch die folgende Nummer 9 zu ersetzen:

„9. die Überprüfung nach Artikel 5 Absatz 1 und 2 und Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1356 sowie die in diesem Zusammenhang zu ergreifenden Maßnahmen nach den §§ 14a, 15b, 48, 48a, 49 Absatz 2 bis 9 und § 73, wenn der Ausländer von der Grenzbehörde bei Erfüllung ihrer Aufgaben des Grenzschutzes oder Bahnpolizei nach den §§ 2 und 3 des Bundespolizeigesetzes festgestellt wird, im Falle des §14a auch für die Unterbringung an einem Ort nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 und für die vorläufige Gesundheitskontrolle nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1356; § 82 Absatz 3a gilt entsprechend.“

Begründung:

Die vorgeschlagene Ergänzung stellt klar, dass der Bund für die Unterbringung und Versorgung Drittstaatsangehöriger in Einrichtungen an Außengrenzen sorgt und seine Verantwortung für die Durchführung der Asyl- und Rückkehrverfahren damit vollständig wahrnimmt.

Sie stellt sicher, dass die Bundesbehörden das Screening an der Außengrenze ohne Rückgriff auf die Länder durchführen. Ferner soll die Bundespolizei Screenings im Inland durchführen, wenn sie in ihrer Funktion als Bahnpolizei Personen feststellt.

Aufgrund unionsrechtlicher Vorgaben hat Deutschland ab Juni 2026 bis auf weiteres 374 Plätze vorzuhalten, um Asylverfahren an der Grenze unter Wahrung der Fiktion der Nichteinreise im Sinne der Asylverfahrens-Verordnung (EU) 2024/1348 (Asylverfahrens-Verordnung) durchzuführen. In diesen Einrichtungen haben sich die Drittstaatsangehörigen während der Prüfung ihres Asylantrags aufzuhalten, das Asylverfahren dauert grundsätzlich bis zu zwölf Wochen. Wird das Schutzgesuch in diesem Verfahren abgelehnt, dürfen die Betroffenen nicht einreisen. Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2024/1349 (Rückkehrverfahrens-Verordnung) sind sie für abermals höchstens zwölf Wochen in Standorten für Rückkehrverfahren an der Grenze unterzubringen, bis eine Abschiebung oder freiwillige Rückkehr erfolgt. Die Asylverfahren und Rückkehrverfahren können am selben Standort durchgeführt werden. Die Drittstaatsangehörigen reisen grundsätzlich zu keinem Zeitpunkt ins Bundesgebiet ein, es sei denn, es wird internationaler Schutz gewährt oder die Höchstdauer der Verfahren überschritten.

Die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung setzt ohne nähere Erläuterung voraus, dass jede denkbare Konstellation und jede Einzelmaßnahme einer Unterbringung und Versorgung Schutzsuchender den Ländern obliege.

Die Einrichtung und der Betrieb der Zentren an der Grenze sind aber Bundesaufgabe.

Es besteht ein ganz überwiegender Sachzusammenhang zur grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung sowie zur Zuständigkeit des Bundes für die Durchführung der Asylverfahren. Die Bundespolizei und das BAMF sind die maßgeblichen Akteure im Screening-, Asylgrenz- und Rückkehrverfahren: Der Bun-



despolizei obliegt die Durchführung des Screenings. Das BAMF entscheidet, ob ein Antrag auf Schutz im Asylgrenzverfahren bearbeitet wird, und führt das Asylverfahren durch. Wird der Asylantrag abgelehnt, verweigert die Bundespolizei die Einreise und hat im Rückkehrgrenzverfahren die Ausreise der Betroffenen durchzusetzen.

Die in der GEAS-Reform vorgesehenen Grenzverfahren dienen dem Schutz der EU-Außengrenzen. Aufgrund der Nichteinreisefiktion haben die Asylsuchenden den Aufgabenbereich der Länder noch gar nicht betreten. Die Länder müssten also für die Unterbringung von Personen sorgen, die noch gar nicht im Land sind.

Auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten liegt ein Betrieb in Verantwortung des Bundes nahe, zumal der Bund zusätzliche Verantwortung im Bereich der Rückführungen – bis hin zum operativen Betrieb eigener Ausreisereinrichtungen – übernehmen will.

Die zentralen Aufgaben des Asylgrenzverfahrens liegen beim Bund. Für dessen Durchführung ist die Unterbringung und Versorgung der untergebrachten Personen unabdingbar, daher sind die Aufgaben gemeinsam zu erbringen. Die Länder werden sich einer Unterstützung des Bundes bei der Ausführung seiner Aufgaben nicht verweigern. Die von der Bundesregierung bisher vorgesehene, einseitige Verlagerung der mit den Standorten für Asyl- und Rückkehrgrenzverfahren verbundenen Aufgaben auf die Länder ist aber nicht akzeptabel.

Aufgrund Artikel 5 Verordnung (EU) 2024/1356 ist künftig an den Außengrenzen eine Überprüfung Drittstaatsangehöriger durchzuführen, die die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex nicht erfüllen; das gilt unabhängig davon, ob sie einen Asylantrag stellen. Ebenso wie im Inland umfasst das Screening Identitäts- und Sicherheitsprüfungen sowie vorläufige Gesundheits- und Vulnerabilitätskontrollen; die Überprüfung ist in höchstens sieben Tagen durchzuführen. Für das Screening an den Außengrenzen – in Deutschland also insbesondere an internationalen Verkehrsflughäfen – ist unstreitig die Grenzbehörde zuständig, in der Regel also die Bundespolizei.

Dennoch möchte der Gesetzentwurf die Zuständigkeit für die Einzelmaßnahme der vorläufigen Gesundheitsprüfung auf die Länder verlagern. In Fällen mehrtägiger Überprüfung sollen die Länder darüber hinaus für die Unterbringung der Betroffenen sorgen.

Der Prozess des Screenings ist im Unionsrecht insbesondere an den Außengrenzen als einheitlicher Vorgang angelegt, der – schon wegen der damit verbundenen Freiheitsbeschränkungen und zur Wahrung der Fiktion der Nichteinreise – möglichst zügig abzuwickeln ist. Es ist weder erforderlich noch sinnvoll, einzelne Maßnahmen künstlich aus dem Prozess abzukoppeln mit der Folge, dass Transfers zu und Abstimmungen mit Dritten nötig werden und zusätzliche Belastungen für Länder und Kommunen entstehen.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die zuständige Grenzbehörde nicht alle Schritte des Screenings durchführen können soll, sondern Personen ggf. über eine längere Distanz zu Aufnahmeeinrichtungen verbracht werden sollen – um sie im Falle der Unterbringung in Außengrenzeinrichtungen wiederum (unter Wahrung der Fiktion der Nichteinreise) zurück in die Flughafeneinrichtungen zu verbringen. Der Hinweis in der Entwurfsbegründung, wonach „die verfassungsrechtlich den Ländern zugewiesene Verwaltungskompetenz für die Aufgaben der Unterbringung, Verpflegung und Versorgung während der Durchführung des Prozesses auch bei der Durchführung des Prozesses durch Bundesbehörden unberührt“ bleibe, überzeugt nicht. Es gibt keinen rechtlichen Grund, der eine Bundesbehörde daran hindert, Gesundheitskontrollen vorzunehmen oder Personen, die im Zuge eines Screenings untergebracht werden müssen, in Einrichtungen im Sinne des § 65 AufenthG aufzunehmen.

Ebenso ist die Bundespolizei gefordert, Überprüfungen selbst durchzuführen, wenn sie als Bahnpolizei agiert und Personen feststellt, die einem Inlandsscreening zu unterziehen sind. Der Gesetzentwurf will der Bundespolizei diese Zuständigkeit vollständig verwehren. Damit wird ein weiteres Aufgabenfeld einseitig und grundlos den Behörden in Ländern und Kommunen zugeordnet.

27. Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d (§ 71 Absatz 4a Satz 1, 2 AufenthG)

Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d § 71 Absatz 4a ist wie folgt zu ändern:

- a) In Satz 1 ist die Angabe „die Polizeivollzugsbehörden der Länder“ durch die Angabe „bei Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach § 3 des Bundespolizeigesetzes die Bundespolizei, die Ausländerbehörden, die Polizeivollzugsbehörden der Länder, die Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des

Asylgesetzes“ zu ersetzen.

- b) In Satz 2 ist die Angabe „Polizeivollzugsbehörden“ durch die Angabe „Ausländerbehörden, Polizeivollzugsbehörden, Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes“ zu ersetzen.

Begründung:

§ 71 Absatz 4a Satz 1 AufenthG-E regelt die Zuständigkeit der Polizeivollzugsbehörden der Länder sowie anderer nach Landesrecht zu bestimmenden Behörden für die Überprüfung innerhalb des Hoheitsgebiets nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1356.

- a) Zur Einfügung der Angabe „bei Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach § 3 des Bundespolizeigesetzes die Bundespolizei,“:

Eine Zuständigkeit der Bundespolizei für die Überprüfung nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 ergibt sich zwar bereits aus § 71 Absatz 3 Nummer 9 AufenthG, jedoch nur bei Feststellen des Ausländers bei Erfüllung ihrer grenzpolizeilichen Aufgaben.

Die Notwendigkeit der erstbehördlichen Identitätssicherung ergibt sich aber auch im Rahmen der sonstigen gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung der Bundespolizeidienststellen im Inland. Über ihren grenzpolizeilichen Aufgabenbereich hinaus muss die Bundespolizei deshalb auch für ihre weiteren Aufgaben die Überprüfung innerhalb des Hoheitsgebiets, konkret als Bahnpolizei bei Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nach § 3 BPolG, wahrnehmen können, um bei Erstkontakt im Inland eine unverzügliche und lückenlose aufenthaltsrechtliche Feststellung und Sicherung der Identität zu ermöglichen.

Nicht nur verfügt die Bundespolizei über die nötige Ausstattung und Erfahrung für die Identitäts- und Sicherheitsüberprüfung. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass sie den Ausländer trotz der Notwendigkeit der erstbehördlichen Identitätssicherung an eine Landesbehörde zur Überprüfung weiterleitet bzw. übergibt – zumal sie über eine Anpassung des Aufenthaltsgesetzes im August 2019 gerade diese Befugnis zur erkennungsdienstlichen Behandlung von unerlaubt eingereisten oder unerlaubt aufhältigen Ausländern in allen Bereichen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung erhalten hat, vgl. Einzelbegründung zu § 71 Absatz 4 Satz 1 AufenthG-E in BR-Drucksache 54/19 (Zu Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe a).

Ungeachtet dessen, dass die Überprüfung ohnehin als Teil des Grenzschutzes, für den die Bundespolizei verantwortlich ist, zu verstehen ist, gelten die Erwägungen zur erkennungsdienstlichen Behandlung bei einem Erstaufgriff im Bundesgebiet aus der Entwurfsbegründung auch und insbesondere für die Verfahrensschritte der Identifizierung bzw. Verifizierung der Identität und die Sicherheitskontrolle im Rahmen der Überprüfung innerhalb des Hoheitsgebiets nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1356. Hinzu kommt, dass die Weiterleitung an die Landesbehörden ohne vorherige erkennungsdienstliche Behandlung zur Folge hat, dass die technischen Sicherheitsüberprüfungsverfahren nicht automatisiert in Gang gesetzt werden. Vor dem Hintergrund, dass die Überprüfung binnen drei Tagen abgeschlossen sein muss, ist dies jedoch überaus wichtig.

- b) Zur Einfügung der Angaben „die Ausländerbehörden“ und „die Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes“ bzw. „Ausländerbehörden,“ und „Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes“:

Während ohnehin eine ausländerbehördliche Zuständigkeit für den Vollzug des Aufenthaltsrecht besteht, ist erforderlich, auch die Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 AsylG-E als für die Überprüfung nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 zuständige Behörde in das AufenthG aufzunehmen, um den Bedürfnissen der Praxis zu begegnen und rechtliche Umsetzungsbedarfe in den Ländern zu vermeiden.

In der Regel werden unerlaubt eingereiste Ausländer unmittelbar in den Aufnahmeeinrichtungen vorstellig, wo im Rahmen der Registrierung bereits jetzt ein „Screening“ stattfindet, dessen Verfahrensschritte im Wesentlichen den gesetzlichen Neuregelungen entsprechen. Weil die Aufnahmeeinrichtungen bereits mit der Aufgabe betraut sind, hat die überwiegende Zahl der Länder geäußert, diese Zuständigkeit auch beibehalten zu wollen, um bestmöglich auf vorhandene Strukturen und Prozesse aufbauen und an diese anknüpfen zu können.

Durch die bundesgesetzliche Nennung wird vermieden, dass das jeweilige Landesrecht dieser Länder angepasst werden muss. Für die wenigen Länder, die eine Zuständigkeit der Aufnahmeeinrichtungen

für die Überprüfung nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 nicht vorsehen, entsteht hingegen kein Anpassungsdruck, da es sich aufgrund der alternativen und nicht abschließenden Aufzählung um eine Zuständigkeitsöffnung und nicht um eine Zuständigkeitszuweisung handelt.

28. Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d (§ 71 Absatz 4a Satz 2 AufenthG)

In Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d § 71 Absatz 4a Satz 2 ist die Angabe „ , abgesehen von den Maßnahmen nach § 15b Absatz 1 und 2, “ zu streichen.

Begründung:

Bei der Überprüfung im Bundesgebiet handelt es sich um eine gefahrenabwehrrechtliche Aufgabe, an welcher – neben den Aufnahmebehörden – auch die Länderpolizeien voraussichtlich künftig im Zuge des Aufgriffs/Verbringung bzw. der inhaltlichen Sicherheitsüberprüfung mitwirken werden.

Durch den vorliegenden Regelungsvorschlag zu § 71 Absatz 4a Satz 2 AufenthG-E wird jedoch die landesinterne Zuständigkeitszuweisung zu sehr eingeeengt, da für Maßnahmen nach § 15b Absatz 1 und 2 AufenthG (Festhalten, Verbringen und Beantragen von Überprüfungshaft) eine parallele Zuständigkeit von Polizei und anderweitiger Landesbehörde besteht und diese nicht anderweitig geregelt werden kann. Vor allem für den Bereich der Verbringung soll jedoch zum Beispiel in Niedersachsen ggf. eine andere Verfahrensweise gewählt werden.

Im Übrigen deckt sich der Regelungsvorschlag der Bundesregierung nicht mit der diesbezüglichen Entwurfsbegründung, wonach die parallele Zuständigkeit ausschließlich für das Festhalten gelten soll und die Länder spezielle Bestimmungen für weitere Verfahrensschritte vornehmen können sollen (s. Einzelbegründung zu § 71 Absatz 4a AufenthG-E; BR-Drucksache 429/25, Seite 164 f.).

29. Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d (§ 71 Absatz 4b Satz 1 AufenthG) und Nummer 32 Buchstabe b (§ 82 Absatz 3a Satz 1 AufenthG)

Artikel 3 ist wie folgt zu ändern:

- a) In Nummer 28 Buchstabe d § 71 Absatz 4b Satz 1 ist die Angabe „sind die Landesgesundheitsbehörden oder andere nach Landesrecht zu bestimmende Behörden“ durch die Angabe „ist eine vom Bundesministerium des Innern und für Heimat zu bestimmende Bundesbehörde“ zu ersetzen.
- b) In Nummer 32 Buchstabe b § 82 Absatz 3a Satz 1 ist die Angabe „Landesgesundheitsbehörde oder eine andere nach Landesrecht bestimmte Behörde“ durch die Angabe „Bundesbehörde“ zu ersetzen.

Begründung:

Für die zwingend von Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1356 vorgesehenen vorläufigen Gesundheitsuntersuchungen bedarf es eines neuen Untersuchungsregimes, für das personelle, sachliche und logistische Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Dieses kann nicht durch bestehende ländersseitige Kapazitäten dargestellt werden.

Gemäß der Begründung des Gesetzentwurfs erfolgen die Prozesse der Überprüfung nach Artikel 5 oder Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1356 bei der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs durch die Bundespolizei, den Zoll oder ausgewählte, nach § 2 Absatz 1 BPolG beauftragte Landespolizeien. Eine Ausnahme stellt nur die nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1356 erforderliche „vorläufige Gesundheitskontrolle“ dar, die den Ländern zugewiesen wird. Diese Regelung ist aus den folgenden Gründen problematisch:

- Im Ablauf von Grenzkontrollen ist es unklar, wie hier an allen für solche Kontrollen denkbaren Orten und Zeiten ärztliches Personal zur Anordnung und Durchführung der Untersuchung praktisch vor Ort zur Verfügung gestellt werden soll.
- Bei Umsetzung durch die Länder müssten zunächst entsprechende neue Systeme etabliert werden. Der dafür entstehende Aufwand müsste dann ohnehin durch den Bund finanziert werden. Durch den bereits jetzt bestehenden Mangel an medizinischem Personal sind absehbare Vollzugsprobleme bei den Landesgesundheitsbehörden zu erwarten.
- Zudem ist unklar, wie in der Praxis mit etwaigen Zielkonflikten zwischen Grenzschutzbehörden und

zuständigen Gesundheitsbehörden umgegangen werden soll (negative Einreiseüberprüfung vs. akute Behandlungsbedürftigkeit).

Das Verfahren nach § 82 Absatz 3a AufenthG-E sollte daher einschließlich der Untersuchung nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1356 in Zuständigkeit des Bundes vollzogen und insgesamt – einschließlich der vorläufigen Gesundheitskontrolle – zum Beispiel der Bundespolizei oder dem Zoll übertragen werden. Die Bestimmung der zuständigen Bundesbehörde sollte durch das BMI erfolgen.

30. Zu Artikel 4 Nummer 1 (§ 1 Absatz 4 Nummer 2 AsylbLG)

Artikel 4 Nummer 1 ist durch die folgende Nummer 1 zu ersetzen:

1. In § 1 Absatz 4 Nummer 2 wird die Angabe „für die nach der Feststellung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die Ausreise rechtlich und tatsächlich möglich ist“ durch die Angabe „für die nach der Feststellung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die Ausreise rechtlich und tatsächlich möglich ist sowie ein konkreter Überstellungstermin organisiert worden ist, der aus vom Leistungsberechtigten zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden konnte,“ ersetzt.

Folgeänderung:

In Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist die Angabe „somit durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Ausreise bereits geprüft wurde“ durch die Angabe „für die nach der Feststellung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die Ausreise rechtlich und tatsächlich möglich ist sowie ein konkreter Überstellungstermin organisiert worden ist, der aus vom Leistungsberechtigten zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden konnte,“ zu ersetzen.

Begründung:

Mit dem durch die Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf soll geregelt werden, dass die Entscheidung des BAMF für den Leistungsausschluss bereits ausreichend ist und hiermit „somit durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Ausreise bereits geprüft wurde“. Der derzeitige Prüfungsumfang des BAMF wird damit jedoch nicht ausgeweitet. Vielmehr wird gesetzlich zementiert, dass das BAMF die tatsächliche Ausreisemöglichkeit nicht so umfassend prüft, wie es für den Ausschluss aus dem deutschen Sozialsystem laut sozialgerichtlicher Rechtsprechung verfassungsrechtlich notwendig wäre.

Diese von der Bundesregierung vorgeschlagene Gesetzesänderung würde das praktische Verwaltungungsverfahren für den Leistungsausschluss bei den Ländern nicht verändern beziehungsweise vereinfachen, weil die Leistungsbehörde weiterhin selbst feststellen muss, wann die Überstellung kurz bevorsteht, bevor sie den Leistungsausschluss rechtmäßig verfügen kann. Hiermit wird die Verantwortung für einen verfassungskonformen Leistungsausschluss vom Bund auf die Länder abgewälzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung beim Sozialgericht Hamburg und vielen anderen Sozialgerichten sowie LSG-Bremen-Niedersachsen die Voraussetzung der Ausreisemöglichkeit mit dem derzeitigen und dem durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgeschlagenen Prüfungsumfang des BAMF-Bescheids als nicht erfüllt ansieht. Die BAMF-Entscheidung berücksichtige nicht, dass die Betroffenen im Rahmen des derzeitigen Dublin-Überstellungsverfahrens nicht selbstständig ausreisen dürfen, sondern auf die Organisation der Überstellung durch die Behörden angewiesen sind. Ohne eine tatsächliche Ausreisemöglichkeit – hier: in Form eines Überstellungstermins, den das BAMF mit dem betreffenden Mitgliedstaat, den Ausländerbehörden der Länder und der Bundespolizei abgestimmt hat – dürfe kein Leistungsausschluss verfügt werden. Hierbei beziehen die Gerichte sich auf Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und des Bundesverfassungsgerichts. Sowohl mit dem durch die Bundesregierung vorgeschlagenen als auch mit dem derzeitigen Gesetzeswortlaut bliebe diese Rechtsunsicherheit, die weiterhin zu Lasten der Länder ginge.

Mit der Änderung wird daher die Ergänzung des derzeitigen Gesetzeswortlauts vorgeschlagen, um den Anforderungen der oben genannten sozialrechtlichen Rechtsprechung gerecht zu werden. Das BAMF muss auch die faktische Ausreisemöglichkeit in den EU-Mitgliedstaat im Rahmen des so genannten Dublin-Überstellungsverfahrens in Form eines konkreten Überstellungstermins feststellen, der aus vom Leistungsberechtigten zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden konnte,“ ersetzt.

tigten zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden konnte, bevor der Leistungsausschluss greift.

Die vorgeschlagene Formulierung orientiert sich an dem Gesetzeswortlaut der Leistungseinschränkung nach § 1a Absatz 1 Satz 1 AsylbLG: „Leistungsberechtigte [...], für die ein Ausreisetermin und eine Ausreisemöglichkeit feststehen, haben ab dem auf den Ausreisetermin folgenden Tag keinen Anspruch auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6, es sei denn, die Ausreise konnte aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden.“

Ohne eine entsprechende Ergänzung des bestehenden Gesetzeswortlauts würden die rechtlichen Unsicherheiten und gerichtlichen Prozessrisiken beziehungsweise Risiken von Grundrechtsverletzungen bestehen bleiben.

31. Zu Artikel 5 Nummer 2 Buchstabe d (§ 1a Absatz 4 Satz 1, 2, 3 AsylbLG)

Artikel 5 Nummer 2 Buchstabe d ist zu streichen.

Begründung:

Nach Empfehlung des BMI (Schreiben vom 2. Mai 2025, Stellungnahme von BMAS und BMI vom 28. April 2021 in der Länderarbeitsgemeinschaft für Migration und Flüchtlingsfragen (ArgeFlü) und herrschender Meinung in der Rechtsprechung ist in dem betreffenden Tatbestand sicherzustellen, dass den Betroffenen im Falle ihrer Rückkehr in den EU-Mitgliedstaat keine unmenschliche oder entwürdigende Behandlung (Folterverbot Grundrechtecharta, EMRK) drohen darf. Ob die Rückkehr insofern möglich und zumutbar ist, werde im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Umstände im Asylverfahren vom BAMF geprüft. Bei Personen im noch laufenden Asylverfahren ist dies laut BMI in der Regel noch nicht geprüft worden. Es solle daher bis zum Abschluss der Prüfung durch das BAMF von Leistungseinschränkungen abgesehen werden.

Diese Leistungseinschränkung (§ 1a Absatz 4 AsylbLG) nach Abschluss des Asylverfahrens hätte allerdings nur noch einen sehr kleinen praktischen Anwendungsbereich, da kurz danach bereits der Leistungsausschluss (§ 1 Absatz 4 AsylbLG) – nach Ablauf der Eilantragsfrist gegen den betreffenden BAMF-Bescheid – greift. Es entsteht hier ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand für die insofern sehr kurze, circa einwöchige Leistungseinschränkung vor dem Leistungsausschluss (der Leistungsausschluss sieht zudem mit den Überbrückungsleistungen ebenfalls zunächst eine Leistungseinschränkung vor).

32. Zu Artikel 9 (§ 64 Absatz 2d SGB VIII)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, dass die Datenübermittlung von den Jugendämtern an das BAMF so gestaltet wird, dass der damit verbundene Aufwand für die Jugendämter gering und kostenneutral bleibt. Dabei sollte insbesondere geprüft werden, wie bestehende Schnittstellen, digitale Übermittlungswege und einheitliche Standards genutzt oder geschaffen werden können, um die Verfahren zu vereinfachen.

33. Zu Artikel 10 Nummer 1, 2 (§ 42 Absatz 2 Satz 5, § 42a Absatz 3 Satz 3 SGB VIII)

Der Bundesrat weist darauf hin, dass die in § 42a Absatz 3 SGB VIII-E in Verbindung mit § 55 Absatz 3 SGB VIII vorgesehene Verpflichtung, bereits im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme einen Betreuungsschlüssel von maximal 1 : 50 einzuhalten, zu einer zusätzlichen Belastung der Jugendämter mit entsprechenden Kostenfolgen führen wird. Aus diesem Grund wird der Bund aufgefordert, einen angemessenen Kostenausgleich zu leisten.

Der Kostenausgleich könnte über das Finanzausgleichsgesetz durch eine zweckgebundene Verteilung von Mitteln aus der Umsatzsteuer erfolgen (vgl. Artikel 106 Absatz 8 des Grundgesetzes). Diese Mehrausgaben könnten weiterhin im Rahmen des bestehenden Kostenausgleichs des Landes an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer berücksichtigt werden. Die zusätzlichen Mittel würden den Ländern für die Erstattungsmaßnahmen gemäß den §§ 89b, 89d SGB VIII zur Verfügung gestellt.

34. Zu Artikel 9 (§ 64 Absatz 2d SGB VIII)

Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass das Ergebnis der Altersfeststellung gemäß § 42f SGB VIII sowie das durchführende Jugendamt durch die Jugendämter im Ausländerzentralregister eingetragen werden können.

Begründung:

Im Gesetzentwurf ist keine Änderung des § 8 Absatz 1 AsylG mehr vorgesehen. Stattdessen wurde in § 64 Absatz 2d SGB VIII-E ein Absatz zur Datenübermittlung des Ergebnisses und gegebenenfalls der im Altersfeststellungsverfahren erlangten Erkenntnisse an das BAMF geregelt.

Die etwa von Nordrhein-Westfalen und der JFMK am 23. Mai 2025 forcierte Änderung des AZRG, das Ergebnis des Altersfeststellungsverfahrens in das AZR aufzunehmen, wurde nicht umgesetzt. Eine Speicherung der Ergebnisse im AZR sowie Zugriffsmöglichkeiten der Jugendämter hätten den Vorteil, dass zum einen das BAMF nicht auf die Antwort der Jugendämter warten müsste, sondern die Informationen unmittelbar aus dem AZR entnehmen könnte, und zweitens, dass auch die Jugendämter Informationen zu gegebenenfalls bereits durchgeführten Altersfeststellungsverfahren anderer Jugendämter erhalten könnten. So dürfte, nach hiesiger Einschätzung, sowohl eine (weitere) Entlastung des Bundesamtes als auch der Jugendämter erreicht werden können.

35. Zu Artikel 12a – neu – (§ 52 Nummer 2 Satz 3 VwGO)

Nach Artikel 12 ist der folgende Artikel 12a einzufügen:

„Artikel 12a

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung

Die Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 52 Nummer 2 Satz 3 wird nach der Angabe „zuständig,“ die Angabe „bei dem bereits ein Verfahren von Familienangehörigen im Sinne des § 26 Absatz 1 bis 3 des Asylgesetzes anhängig ist; dies gilt unabhängig davon, ob die Familie bereits vor der Ankunft des Antragstellers im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bestanden hat; im Übrigen ist das Verwaltungsgericht zuständig,“ eingefügt.“

Begründung:

Die Beschleunigung asylgerichtlicher Verfahren und die Gewährung eines effektiven asylgerichtlichen Rechtsschutzes erfordern die sachgerechte Bündelung von Verfahren. Die verwaltungsgerichtliche Praxis berichtet, dass für Angehörige desselben Familienverbundes verschiedene örtliche gerichtliche Zuständigkeiten bestehen können. In der Praxis wirkt sich dies erheblich aus, beispielsweise auf die Bewertung des materiellen Schutzstatus, die Gewährleistung gleichlaufender Entscheidungen und die Bewertung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Rückkehrentscheidung, in deren Zusammenhang insbesondere das Wohl des Kindes und seine familiären Bindungen (vgl. EuGH, Beschluss vom 15. Februar 2023 – C-484/22 – juris) zu berücksichtigen sind.

Bei unterschiedlichen örtlichen Zuständigkeiten verursacht die derzeitige Rechtslage bei Anhaltspunkten, dass Teile einer Familie weitere Verfahren an anderen Verwaltungsgerichten führen, erheblichen Ermittlungs- und Organisationsaufwand für Behörden und Gerichte. Eine identische örtliche Zuständigkeit für Familienverbünde würde diese Problematik lösen. Es wäre gewährleistet, dass Klagen und Anträge weiterer Familienangehöriger in die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts fallen, bei dem das erste Verfahren anhängig geworden ist.

Zur Definition von „Familienangehörigen“ eignet sich die Verweisung auf § 26 Absatz 1 bis 3 AsylG in der derzeit geltenden Fassung und in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzentwurfs. Klarzustellen ist indes, dass es nicht darauf ankommt, ob die Familie bereits vor der Ankunft des Antragstellers im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bestanden hat (vgl. den von § 26 Absatz 1 AsylG-E in der Fassung des Artikels 2 Nummer 29 in Bezug genommenen Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2024/1347). Damit es für die örtliche Zuständigkeit gemäß § 52 Nummer 2 Satz 3 VwGO – etwa für nachgeborene Kinder – nur auf den bei Klageerhebung bestehenden Familienverbund ankommt, ist das entsprechende Merkmal des Artikels 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2024/1347 aus der Regelung der örtlichen Zuständigkeit ausgenommen.

## Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

### Vorbemerkung:

Die Bundesregierung erkennt an, dass die Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) für alle staatlichen Ebenen mit einem hohen organisatorischen und teils auch finanziellen Aufwand verbunden ist und ist bestrebt, im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten gemeinsam mit den Ländern effiziente und praxistaugliche Lösungen zu finden. Die Bundesregierung dankt den Ländern für die bisherige konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen der GEAS-Umsetzung.

### Zu Ziffer 1 (Zum Gesetzentwurf allgemein)

#### *Zu Buchstabe a:*

Die vorgesehene Aufgabenverteilung entspricht dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Kompetenzgefüge. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Auffassung des Bundesrates daher abzulehnen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe c verwiesen.

#### *Zu Buchstabe b:*

Die vorgesehene Aufgabenverteilung entspricht dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Kompetenzgefüge. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Auffassung des Bundesrates daher abzulehnen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe c verwiesen.

#### *Zu Buchstabe c:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag der gesetzlichen Normierung einer Zuständigkeit des Bundes für die Unterbringung von Asylantragstellenden ab. Dies gilt auch für die Unterbringung im Rahmen des ab Mitte 2026 verpflichtend durchzuführenden Grenzverfahrens.

Die Bundesregierung erkennt an, dass die Umsetzung des Grenzverfahrens mit hohen Aufwänden für die Errichtung und den Betrieb der Grenzverfahrenseinrichtungen verbunden ist.

Verfassungsrechtlich sind die Länder grundsätzlich für die Ausführung von Bundesgesetzen zuständig. Diesem Grundsatz entsprechend normiert § 44 Absatz 1 AsylG eine Zuständigkeit der Länder für die Unterbringung von Asylbegehrenden, unabhängig von der zu bestimmenden Art des Asylverfahrens. Asylbegehrende sind alle Personen, die sich physisch im Bundesgebiet befinden und ein Asylgesuch geäußert haben. Überschreitet eine Person die Staatsgrenze der Bundesrepublik Deutschland und befindet sich physisch auf deutschem Staatsgebiet, liegt damit nicht zwingend eine Einreise im rechtlichen Sinn vor; über die Genehmigung der Einreise bzw. eine etwaige Zurückweisung ist gesondert zu entscheiden, was auch nach der Entscheidung über den Asylantrag erfolgen kann. Im aktuellen Flughafenasylverfahren nach § 18a AsylG gelten Asylbegehrende nicht als eingereist, um die notwendigen asylrechtlichen Prüfungen durchzuführen. Die Entscheidung über die Einreise orientiert sich nur aus aufenthaltsrechtlichen Gründen an den asylrechtlichen Prüfungen. Das Flughafenasylverfahren stellt nach der Rechtsprechung des BVerfG ein reguläres Asylverfahren dar (Urteil vom 14. Mai 1996 – 2 BvR 1516/93 –). Das bedeutet, dass auch in diesem Fall die für das Verfahren im Inland geltenden Grundsätze anzuwenden sind, d. h. die Länder für die Unterbringung während des (Flughafen-)Asylverfahrens zuständig sind, in denen die entsprechenden Einrichtungen betrieben werden. Dies ist bereits höchstrichterlich entschieden worden (BGH vom 25. Februar 1999 – III ZR 155/97).

Durch die GEAS-Reform ändert sich die Zuständigkeit der Länder für die Unterbringung während der Durchführung des Asylverfahrens nicht. Die dem Asylgrenzverfahren vorgeschaltete Überprüfung an der Außengrenze und das bei Ablehnung des Asylantrags nachgelagerte Rückkehrgrenzverfahren sind ebenfalls keine Änderungen, die eine Änderung der Zuständigkeitsverteilung für die Unterbringung begründen. Wie auch im aktuellen Flughafenasylverfahren entscheiden Bundesbehörden zukünftig im Asylgrenzverfahren über den Asylantrag. Dem nachgelagert erfolgt die Entscheidung durch Bundesbehörden über die Einreise und ggf. die Zurückweisung. Die Unterbringung ist eine von diesen Entscheidungen zu trennende Aufgabe.

Die Aufgabe der Unterbringung unterscheidet sich im Asylgrenzverfahren nicht grundsätzlich von der Aufgabe im regulären Asylverfahren. Auch im regulären Asylverfahren ist der Bund für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Der Bund ist dabei verpflichtet, die notwendigen Prüfungen im Asylverfahren möglichst zügig durchzuführen, wofür es gesetzlich vorgegebene Fristen gibt. Die Länder sind während der Dauer des regulären Asylverfahrens für die Unterbringung zuständig. Ein Sachzusammenhang zwischen Unterbringung und der Durchführung des Asylverfahrens wird unabhängig von der Art des Asylverfahrens nicht gesehen. Für eine Neuordnung der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern in allen Arten des Asylverfahrens besteht insofern einheitlich kein Anlass.

Auch eine Zuständigkeit des Bundes für die Unterbringung und Verpflegung während des Screenings an der Außengrenze kann nicht aus der Verwaltungszuständigkeit des Bundes für den Grenzschutz abgeleitet werden. Diese Aufgabe kann somit nicht der grenzpolizeilichen Aufgabe des Bundes zugeordnet werden. Die Unterbringung und damit zusammenhängende Leistungen sind vielmehr getrennt von der grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung als eigenständige Aufgabe zu verstehen.

§ 65 AufenthG verpflichtet die Flughafenbetreiber zur Errichtung geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten. Hieraus ist keine Pflicht der Grenzbehörde ableitbar, für die Bereitstellung von Unterkünften durch den Flughafenbetreiber für die den Ländern obliegende Unterbringung Sorge zu tragen. Vielmehr obliegt es aus den oben genannten Gründen den Ländern, dafür Sorge zu tragen, dass die Flughafenunternehmer gemäß § 65 AufenthG geeignete Unterkünfte zur Unterbringung von Ausländern bis zum Vollzug der grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einreise bereitstellen.

#### *Zu Buchstabe d:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Nach Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 wird in der vorläufigen Gesundheitskontrolle im Rahmen der Überprüfung ermittelt, ob Bedarf an einer sofortigen Gesundheitsversorgung oder Isolation aus Gründen der öffentlichen Gesundheit besteht. Der oben geschilderten Kompetenzverteilung des Grundgesetzes folgend sind jedoch die Länder für die Gesundheitsversorgung sowie die Überwachung der Vorschriften zur öffentlichen Gesundheit zuständig. Die Zwecke der Gesundheitskontrolle (Ermittlung des Bedarfs an sofortiger Gesundheitsversorgung oder Isolation aus Gründen der öffentlichen Gesundheit) werden bereits nach geltendem Recht von den Ländern erfüllt. Somit fällt auch die vorläufige Gesundheitskontrolle in die Zuständigkeit der Länder. Der Gesetzentwurf des GEAS-Anpassungsgesetzes weist daher die Zuständigkeit für die vorläufige Gesundheitskontrolle im Rahmen der Überprüfung nach der Verordnung (EU) 2024/1356 den Ländern zu, auch dann, wenn die Grenzbehörde zuständige Überprüfungsbehörde ist, § 71 Absatz 4b AufenthG-E.

Auch Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte sprechen für eine Zuständigkeit der Länder für die Gesundheitsüberprüfung im Rahmen der vorläufigen Gesundheitskontrolle. Die im Gesetzentwurf enthaltene Zuständigkeitszuweisung für die Durchführung der Gesundheitskontrollen an die Länder erfolgt auch zur Vermeidung von Doppelstrukturen, da die Notwendigkeit entstände, dass neben den Ländern (bzw. ihren Kommunen) auch der Bund qualifiziertes medizinisches Personal vorzuhalten hätte, über das der Bund mangels Aufgaben in diesem Bereich nicht verfügt.

#### *Zu Buchstabe e:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Nach Auffassung der Bundesregierung obliegt der Bundespolizei die Überprüfung nach der Verordnung (EU) 2024/1356 mit Blick auf ihren Inhalt nur im Rahmen der grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung. Nur soweit eine Person von der Bundespolizei an der Binnengrenze oder im Grenzgebiet festgestellt wird, liegt eine zeitliche Einreisenähe und räumliche Grenznähe vor, die eine Zuständigkeit der Bundespolizei als Grenzbehörde für die Überprüfung im Inland begründen kann. Liegt ein Bahnhof im Grenzgebiet, so führt die Bundespolizei die Überprüfung als Grenzbehörde durch.

Personen die im Inland außerhalb des Grenzgebiets festgestellt werden, fallen nicht unter die Aufgabe Grenzschutz. Hier besteht die Zuständigkeit der Länder. Diese Zuständigkeitsregelung entspricht der bisherigen Aufgabenzuordnung im Aufenthalts- und Asylrecht und orientiert sich an den derzeitigen Verfahrensabläufen. Auch die aktuellen Prozesse bei der Feststellung von unerlaubt eingereisten beziehungsweise unerlaubt aufhältigen Personen und die Leitlinie, operative Doppelstrukturen zu vermeiden, führen aus Sicht der Bundesregierung zu einer



Verortung der Zuständigkeit für die Überprüfung am Bahnhof bei den Ländern. Im Bahnbereich besteht keine umfassende sachliche polizeiliche Zuständigkeit der Bundespolizei, sondern lediglich eine klar eingegrenzte Zuständigkeit bezogen auf die Abwehr der in § 3 BPolG genannten Gefahren. Die Bundespolizei führt im bahnpolizeilichen Bereich darüber hinaus lediglich einzelne, nicht aufschiebbare Maßnahmen „im ersten Angriff“, wie Identitätsfeststellungen, Datenbankabfragen oder erkennungsdienstliche Behandlungen, durch. Die eigentliche aufenthaltsrechtliche, gefahrenabwehrrechtliche und strafprozessuale Zuständigkeit liegt hingegen bei den Länderbehörden. Die Elemente der Überprüfung nach der Verordnung (EU) 2024/1356 gehen jedoch über das im Rahmen des ersten Antreffens erforderliche Maß hinaus.

Hiervon unbenommen bleibt die Möglichkeit der Zusammenarbeit der Behörden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, etwa im Wege der Amtshilfe und durch Absprachen der praktischen Ausgestaltung der Verfahren zwischen den Behörden angepasst an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten.

*Zu Buchstabe f:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Hinsichtlich der Zuständigkeit für die Asylverfahrenshaft wird auf die Ausführungen in Ziffern 3 und 21 verwiesen. Ergänzend wird im Hinblick auf die Bundespolizei darauf hingewiesen, dass diese regelmäßig nicht an den durch die Länder zur Unterbringung Asylbegehrender geschaffenen Unterkünften disloziert ist und mangels Beteiligung am Asylverfahren auch keine Kenntnisse über ein Antragserfordernis hat.

Hinsichtlich der Zuständigkeit für die Verbringung der Personen aus Standorten der Grenzverfahren wird auf die Ausführungen zu Ziffer 23 verwiesen.

*Zu Buchstabe g:*

Das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die Durchführung aller Dublin-Überstellungen zu zentralisieren, ist nicht Gegenstand des GEAS-Anpassungsgesetzes. Die Bundesregierung wird das Vorhaben des Koalitionsvertrages separat umsetzen und erarbeitet hierzu ein Konzept.

*Zu Buchstabe h:*

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Bundesrates nicht. Die vorgesehene Aufgabenverteilung entspricht dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Kompetenzgefüge. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe c verwiesen.

Zu Ziffer 2 (Zum Gesetzentwurf allgemein)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Es wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe c verwiesen.

Zu Ziffer 3 (Zum Gesetzentwurf allgemein)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Anordnung von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und von Meldepflichten nach § 47a Absatz 2, § 68 Absatz 1 und Absatz 6, § 68a Absatz 1 und Absatz 3 AsylG-E sowie die Beantragung der Anordnung von Asylverfahrenshaft nach § 69 Absatz 3 AsylG-E durch das BAMF ist auf Grund der stärkeren tatsächlichen Berührungspunkte der jeweils nach dem Landesrecht zuständigen Behörden mit den Antragstellern nicht sinnvoll.

Insbesondere die Unterbringung und Versorgung der Antragsteller liegt während des gesamten Asylverfahrens in der Zuständigkeit der Länder, sodass eine Zuständigkeit der Länder für die Anordnung von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und Meldepflichten aus Sicht der Bundesregierung nicht sachfremd ist.

Auf Grund der Zuständigkeit für die Unterbringung und des damit einhergehenden unmittelbaren Kontakts liegen der jeweils nach dem Landesrecht zuständigen Behörde für die Anordnung der Beschränkung der Bewegungsfreiheit und Erlaubniserteilung relevante Informationen vor, z. B. zu besonderen Bedürfnissen bei der Unterbringung der Antragsteller oder persönlichen Verhältnissen und sozialen Bindungen die im Fall der Widerlegung der Vermutung der Fluchtgefahr (§ 47a Absatz 2 und § 68 Absatz 2 AsylG-E) eine Rolle spielen sowie Informationen

zu einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (§§ 68 Absatz 1, 68a Absatz 1 AsylG-E).

Gleiches gilt für die Asylverfahrenshaft: Zu mehreren in § 69 Absatz 1 AsylG-E genannten Haftgründe – Klärung der Identität, weiterhin bestehende Fluchtgefahr im Zusammenhang mit Durchsetzung der Beschränkung der Bewegungsfreiheit, Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen und öffentliche Sicherheit – liegen dem BAMF nur teilweise oder verzögert Erkenntnisse vor. Das BAMF wäre also, um die Anordnung von Haft beantragen zu können, vielfach auf eine Informationsweitergabe der Ausländerbehörden bzw. Erstaufnahmeeinrichtungen angewiesen.

Das BAMF hat demgegenüber nur kurze Berührungspunkte mit dem Ausländer während der Antragseinreichung und der Anhörung. Zudem müssten etwaige durch das BAMF angeordnete Aufenthalts- und Meldepflichten durch die zuständigen Landesbehörden kontrolliert werden, sodass das BAMF die Anordnungen sozusagen zu Lasten dieser Behörden aussprechen würde.

Auch der Verweis auf die bereits bestehende Zuständigkeit des BAMF für die Anordnung von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit im Erstaufnahmeverfahren nach § 57 AsylG lässt keine anderen Schlussfolgerungen zu: Das BAMF ordnet aktuell und auch künftig räumliche Beschränkungen nur nach § 56 AsylG an und beschränkt damit den Aufenthalt auf den Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde und nicht auf die Aufnahmeeinrichtung selbst. Das BAMF knüpft hierbei lediglich an die zuvor festgelegte Zuständigkeit des jeweiligen Landes nach Erstverteilung an.

#### Zu Ziffer 4 (Zum Gesetzentwurf allgemein)

Das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die Durchführung aller Dublin-Überstellungen zu zentralisieren, ist nicht Gegenstand des GEAS-Anpassungsgesetzes. Die Bundesregierung wird das Vorhaben des Koalitionsvertrages separat umsetzen und erarbeitet hierzu ein Konzept.

#### Zu Ziffer 5 (Zum Gesetzentwurf allgemein)

Die geforderten Änderungen beziehen sich auf Fragestellungen, die keinen unmittelbaren Bezug zur GEAS-Reform aufweisen. Unabhängig von der Frage, ob es tatsächlich einen Bedarf für die Klarstellungen gibt, sollen weitere Regelungskomplexe nicht in das GEAS-Anpassungsgesetz aufgenommen werden.

#### Zu Ziffer 6 (Zu Artikel 1 Nummer 3 – § 38 AsylG-E)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu und prüft die Notwendigkeit etwaiger Folgeanpassungen aufgrund der Änderung des § 38 AsylG-E.

#### Zu Ziffer 7 (Zu Artikel 1 Nummer 4a – neu – § 44a AsylG-E)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Es wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe c verwiesen.

#### Zu Ziffer 8 (Zu Artikel 1 Nummer 6 – § 47a Absatz 2 Satz 1 AsylG, Artikel 2 Nummer 72 – § 68 Absatz 1 Satz 1, Absatz 6 Satz 1, § 68a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 AsylG-E)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Anordnung von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und von Meldepflichten nach § 47a Absatz 2, § 68 Absatz 1 und 6, § 68a Absatz 1 und Absatz 3 AsylG-E durch das BAMF ist auf Grund der stärkeren tatsächlichen Berührungspunkte der jeweils nach dem Landesrecht zuständigen Behörden mit den Antragstellern nicht sinnvoll.

Insbesondere die Unterbringung und Versorgung der Antragsteller liegt während des gesamten Asylverfahrens in der Zuständigkeit der Länder, sodass eine Zuständigkeit der Länder aus Sicht der Bundesregierung nicht sachfremd ist. Auf Grund der Zuständigkeit für die Unterbringung und des damit einhergehenden unmittelbaren Kontakts liegen der nach dem Landesrecht jeweils zuständigen Behörde für die Anordnung der Beschränkung der Bewegungsfreiheit und Erlaubniserteilung relevante Informationen vor, z. B. zu

- besonderen Bedürfnissen bei der Unterbringung der Antragsteller,
- persönlichen Verhältnissen und sozialen Bindungen die im Rahmen der Widerlegung der Vermutung der

- Fluchtgefahr (§ 47a Absatz 2 und § 68 Absatz 2 AsylG-E) eine Rolle spielen,
- Informationen zu einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (§§ 68 Abs.1, 68a Absatz 1 AsylG-E).

Das BAMF hat demgegenüber nur kurze Berührungspunkte mit dem Ausländer, nämlich während der Antrags-einreichung und der Anhörung. Zudem würden etwaige durch das BAMF angeordnete Aufenthalts- und Melde-pflichten durch die zuständigen Landesbehörden kontrolliert werden müssen, sodass das BAMF die Anordnungen sozusagen zu Lasten dieser Behörden aussprechen würde.

Auch der Verweis auf die bereits bestehende Zuständigkeit des BAMF für die Anordnung von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit im Erstaufnahmeverfahren nach § 57 AsylG lässt keine andere Schlussfolgerung zu: Das BAMF ordnet aktuell und auch künftig räumliche Beschränkungen nur nach § 56 AsylG an und beschränkt damit den Aufenthalt auf den Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde und nicht auf die Aufnahmeeinrichtung selbst. Das BAMF knüpft hierbei lediglich an die zuvor festgelegte Zuständigkeit des jeweiligen Landes nach Erstver-teilung an.

#### Zu Ziffer 9 (Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a, b – § 1 Absatz 1, 3 AsylG-E)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Definition des Begriffs „Ausländer“ bezieht sich aufgrund der gewählten Formulierung auf Ausländer im Sinne des Asylgesetzes. Eine Verwechslung mit der Definition im Aufenthaltsgesetz ist ausgeschlossen. Die dor-tige Definition weicht von der hiesigen ab und ist weiter gefasst. Sie passt gerade nicht zu den Zwecken des Asylgesetzes und der GEAS-Reform, die sich grundsätzlich nicht an Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedstaa-ten richten. Nur unter den Voraussetzungen des Protokolls Nr. 24 kann auch für EU-Bürger ein Asylverfahren zur Zuerkennung des internationalen Schutzes durchgeführt werden. Ein Asylverfahren zur Anerkennung der Asyl-berechtigung dürfte aufgrund von Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz regelmäßig keinen Erfolg haben.

#### Zu Ziffer 10 (Zu Artikel 2 Nummer 11 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb – § 10 Absatz 2 Satz 2 AsylG-E)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

In Absatz 2 wird ausdrücklich auf die jeweiligen Stellen nach Absatz 1 verwiesen, eine erneute ausdrückliche Aufzählung ist daher nicht erforderlich.

#### Zu Ziffer 11 (Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe b – § 18a Absatz 1 AsylG-E)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Länder, im Kontext der GEAS-Umsetzung sei eine rechtliche Klar-stellung der Zuständigkeit für die Durchführung des Altersfeststellungsverfahrens erforderlich, nicht.

Artikel 53 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 sieht für das Grenzverfahren vor, dass bei Zweifeln hinsichtlich des Alters des Antragstellers eine Altersbestimmung gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) 2024/1348 vorzunehmen ist. Artikel 25 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 sieht diese Altersfest-stellung durch „die Asylbehörden“ vor. „Asylbehörde“ ist gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 AsylG-E das BAMF. Die vorgetragene Unklarheit hinsichtlich der Zuständigkeit dürfte daher nicht bestehen.

Das BAMF hat in diesen Fällen folglich eine Altersfeststellung vorzunehmen. Bestehen nach einer Anhörung des Antragstellers und einer dokumentenbasierten Prüfung Zweifel, ob der Antragsteller minderjährig ist, kann das BAMF gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 eine multidisziplinäre Bewertung einschließ-lich einer psychosozialen Bewertung durch qualifizierte Fachkräfte durchführen (lassen). Hinzu kommt, dass es ausweislich der Begründung zu § 18a AsylG-E (Artikel 2 des GEAS-AnpassungsG) bei der Altersbestimmung die Feststellungen des für das behördliche Verfahren zur Altersfeststellung zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach § 42f SGB VIII einbeziehen soll.

Auch hierfür dürfen die Jugendämter gemäß § 64 Absatz 2d SGB-VIII-E dem BAMF das Ergebnis der Alters-feststellung sowie, soweit der Vertreter einwilligt, die im Rahmen des Altersfeststellungsverfahrens erlangten Erkenntnisse übermitteln. Letzteres betrifft insbesondere Erkenntnisse aus der qualifizierten Inaugenschein-nahme. Eine etwaige weitergehende Regelung wäre grundsätzlich einem weiteren Gesetzgebungsverfahren vor-behalten.

Zu Ziffer 12 (Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe b – § 18a Absatz 1 Satz 1 AsylG, Buchstabe e Doppelbuchstabe dd – § 18a Absatz 4 Satz 6 AsylG-E)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Im aktuellen Flughafenverfahren besteht ebenfalls eine zweiwöchige Frist.

Zu Ziffer 13 (Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe d, e Doppelbuchstabe bb – § 18a Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2 AsylG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Mit der Regelung wird eine flexible Handhabung nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten bezweckt. Dies kann je nach Standort eine Bundesbehörde, aber auch eine andere Behörde sein. Die konkrete Ausgestaltung der Standorte und die jeweiligen Zuständigkeiten sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Ergänzend wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe c verwiesen.

Zu Ziffer 14 (Zu Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe f – § 18a Absatz 6 Satz 1, 2 AsylG)*Zu Buchstabe a:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit kann nur bezogen auf das eigene Staatsgebiet geregelt werden. Die Regelung begrenzt die Bewegungsfreiheit nur bezogen auf den Zutritt zum eigenen Staatsgebiet. Daher ist die Formulierung auf das „Bundesgebiet“ zu beschränken. Der Zutritt zum Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates ist dadurch begrenzt, dass eine Weiterreise rechtlich nicht möglich ist. Eine Weiterreise in einen Schengen-Staat ist ausgeschlossen, da die Person nicht die zur Einreise in den Schengen-Staat notwendigen Einreisevoraussetzungen nach dem Schengener Grenzkodex erfüllt. Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit in diese Richtung ist rechtlich gesehen keine Folge einer der deutschen Staatsgewalt zurechenbaren Maßnahme. Die Formulierung entspricht im Übrigen dem geltendem § 15 Absatz 6 AufenthG.

*Zu Buchstabe b:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Rechtsauffassung, dass ein Verbringen bzw. Transport der Person, das bzw. der unter Wahrung der Fiktion der Nichteinreise durchzuführen ist, automatisch in die Zuständigkeit der Grenzbehörde fällt, wird seitens der Bundesregierung nicht geteilt. Nach § 13 Absatz 2 AufenthG ist zur Wahrung der Fiktion der Nichteinreise erforderlich, dass der Grenzbehörde eine Kontrolle des Aufenthalts des Ausländers möglich bleibt. Daraus kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass die Grenzbehörde sämtliche Fahrten selbst durchzuführen hat. Die Aufgaben und Zuständigkeiten aus anderen Regelungen bleiben hiervon unberührt.

Zu Ziffer 15 (Zu Artikel 2 Nummer 23 Buchstabe c – neu – § 20 Absatz 3 – neu –AsylG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Auf die Ausführungen zu Ziffer 14 Buchstabe b wird verwiesen.

Zu Ziffer 16 (Zu Artikel 2 Nummer 27a – neu – § 24 AsylG)

Die Bundesregierung wird die vorgeschlagene Änderung prüfen. Die Bundesregierung schlägt folgende Formulierung vor:

„Nach Stellung eines Asylantrags obliegt dem Bundesamt die Feststellung, ob die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, auch nach dem rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens.“

Zu Ziffer 17 (Zu Artikel 2 Nummer 45 Buchstabe b – § 36 Absatz 1 Satz 2 – neu – AsylG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die elektronische Übermittlung erfolgt unverzüglich. Eine zusätzliche postalische Übersendung ist mit Blick auf Ziele zur weiteren Digitalisierung und des Bürokratieabbaus nicht sachgerecht.

Zu Ziffer 18 (Zu Artikel 2 Nummer 48 – § 39 AsylG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Regelung in § 39 AsylG-E dient der Klarstellung der Zuständigkeiten nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens sowie dem erstmaligen Eintritt der Vollziehbarkeit in den Fällen des § 74 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 AsylG-E.

Eine Änderung bzw. Erweiterung gegenüber der derzeitigen Rechtslage ist nicht beabsichtigt. Kann das BAMF mit unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens keine Abschiebungsandrohung nach § 34 AsylG erlassen, zum Beispiel weil der Abschiebung das Kindeswohl, familiäre Bindungen oder der Gesundheitszustand des Ausländers entgegenstehen, und fallen diese inlandsbezogenen Abschiebungshindernisse später weg, sind die Ausländerbehörden für den Erlass der Abschiebungsandrohung zuständig. Für die Prüfung und Feststellung von zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten ist das BAMF zuständig, wenn ein Asylverfahren anhängig ist oder war (vgl. Ziffer 25).

Zu Ziffer 19 (Zu Artikel 2 Nummer 52 Buchstabe a, c – § 44 Absatz 1, 2 AsylG)

*Zu Buchstabe a:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Das Asylgesetz gilt bisher für Personen, die ein Asylgesuch geäußert haben. Das Asylgesetz spricht daher zum Teil von „Asylbegehrenden“. Durch die Asylverfahrensverordnung ist festgelegt, dass das Asylverfahren durch das Stellen eines Asylantrags beginnt, der in einem weiteren Verfahrensschritt förmlich eingereicht wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Stellung des Asylantrags unter Fiktion der Nichteinreise erfolgt. Ab Stellung des Asylantrags sind die betroffenen Personen Asylantragsteller im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 Asylverfahrensverordnung. In § 1 Absatz 1 AsylG-E wird für das Asylgesetz geregelt, dass einheitlich die Bezeichnung „Ausländer“ verwendet wird.

*Zu Buchstabe b:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Eine gesetzliche Regelung zum Informationsaustausch erscheint nicht erforderlich. Um das Informationsbedürfnis der Länder zu decken, haben sich Formate etabliert. Hierdurch ist ein breiter Informationsaustausch zur Analyse des Zugangsgeschehens gewährleistet. So werden den Ländern zum Beispiel monatlich die Zugangszahlen der Asylanträge übermittelt. Der Bund ist nicht für die Aufnahme von Asylantragstellern zuständig. Dies obliegt nach § 44 Absatz 1 AsylG den Ländern. Es obliegt deshalb nicht dem Bund, Mechanismen zur Einschätzung des Bedarfs der Aufnahmesysteme zu entwickeln. Die Neuregelung in § 44 Absatz 4 AsylG-E ist eine „Kann“-Regelung, eine Pflicht für die Länder wird daraus nicht begründet.

Zu Ziffer 20 (Zu Artikel 2 Nummer 64 – § 61 Absatz 1 Satz 5a – neu – AsylG)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.

Der Regelungsvorschlag zu § 61 AsylG-E hat in der Fachöffentlichkeit offenbar u.a. den Eindruck erweckt, dass in den Fällen von § 61 Absatz 1 Satz 2 AsylG-E während eines Rechtsbehelfsverfahrens das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt entzogen werden kann. Der geltende § 61 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AsylG stellt ausdrücklich auf den unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens ab. Die Richtlinie (EU) 2024/1346 erfordert keine Änderung der geltenden Regelung, eine Änderung war insoweit auch nicht beabsichtigt.

Die Regelungen des GEAS-Anpassungsgesetz stehen im Einklang mit den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2024/1346. Bei den Asylbewerbern, die nach § 61 Absatz 1 Satz 2 einen Arbeitsmarktzugang haben, besteht dieser auch für die Dauer des Rechtsbehelfsverfahrens fort. Das Asylgesetz sieht keinen Entzug der Arbeitserlaubnis vor dem rechtskräftigen Ende des Asylverfahrens vor. Bei den Asylbewerbern, bei denen kein Arbeitsmarktzugang besteht, weil das BAMF innerhalb von drei Monaten eine ablehnende Entscheidung getroffen hat, bleibt das Verbot für die Dauer des Rechtsbehelfsverfahrens bestehen.

Artikel 17 Absatz 9 der Richtlinie (EU) 2024/1346 soll sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten das einmal gewährte Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt während eines Rechtsbehelfsverfahrens, bei dem der Antragsteller während dieser Verfahren und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine ablehnende Entscheidung zugestellt wird, im Hoheitsge-

biet des Mitgliedstaats verbleiben darf, nicht entziehen. Nur eine solche Auslegung wird Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2024/1346 gerecht.

Zu Ziffer 21 (Zu Artikel 2 Nummer 72 – § 69 Absatz 3 AsylG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Das BAMF kommt im Asylprozess erst relativ spät mit den Asylantragstellern in Kontakt und hat diesen Kontakt auch nur sehr kurz, nämlich während der Antragseinreichung und der Anhörung.

Für die Unterbringung und Versorgung der Antragsteller während des Asylverfahrens bleiben weiterhin die Länder verantwortlich. Zu mehreren in § 69 Absatz 1 AsylG-E genannten Haftgründe – Klärung der Identität, weiterhin bestehende Fluchtgefahr im Zusammenhang mit Durchsetzung der Beschränkung der Bewegungsfreiheit, Vollstreckung der Rückkehrentscheidung sowie öffentliche Sicherheit – liegen dem BAMF daher nur z.T. oder verzögert Erkenntnisse vor. Das BAMF wäre also, um die Anordnung von Haft beantragen zu können, vielfach auf eine Informationsweitergabe der Ausländerbehörden bzw. Erstaufnahmeeinrichtungen angewiesen.

Für den Ausnahmefall, dass dem BAMF Anhaltspunkte für das Vorliegen von Haftgründen bekannt sind, regelt § 69 Absatz 3 Satz 2 AsylG-E, dass diese der für den Haftantrag zuständigen Behörde mitzuteilen sind.

Zu Ziffer 22 (Zu Artikel 2 Nummer 82 Buchstabe a – § 74 Absatz 1 AsylG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Konstellationen, in denen entweder eine kürzere oder eine längere Klagefrist gilt, ergeben sich unmittelbar aus den Verordnungen. Aufgabe der Regelung in § 74 ist es lediglich die konkreten Fristen festzulegen, da die Verordnungen den Mitgliedstaaten hier einen zeitlichen Spielraum geben, der im nationalen Recht konkretisiert werden muss.

Zu Ziffer 23 (Zu Artikel 3 – Änderung des AufenthG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Soweit dies im Rahmen der grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist, wird die Bundespolizei auch weiterhin Haft zur Sicherung aufenthaltsverhindernder und aufenthaltsbeendender Maßnahmen beantragen, welche – sofern gerichtlich angeordnet – dann in den Haftenrichtungen der Länder vollzogen werden. Insoweit entspricht dies den bisher geltenden Verfahren und Regelungen. Dabei ergibt sich die Zuständigkeit der Länder für die Einrichtung und den Betrieb der genutzten Haftenrichtungen aus der generellen verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsverteilung.

Entgegen den Ausführungen handelt es sich danach bei der Durchführung des Abschiebungshaftvollzugs seitens der Länder um keine Amtshilfe für die Bundespolizei. Vielmehr fällt die Bereitstellung von Haftplätzen für die Abschiebungshaft nach den Regelungen des Grundgesetzes (Artikel 30, 83 GG) in die Zuständigkeit der Länder. Nach Artikel 30, 83, 104a Absatz 1 GG tragen die Länder alle Ausgaben für die Bereitstellung und Finanzierung von Abschiebungshaftplätzen. Es kommt bei der Kostenfrage nicht darauf an, wer die kostenverursachende Beantragung von Abschiebehaft veranlasst hat, sondern nur darauf, wem nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes die Aufgabe „Bereitstellung von Abschiebehaftplätzen“ – einschließlich der Finanzierung – zugewiesen ist.

Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass die Bundespolizei für die Entscheidung über die Maßnahmen der Zurückweisung sowie der Zurückschiebung und der Abschiebung an der Grenze und die diesbezügliche Beantragung von Haft zur Sicherung dieser Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz zuständig ist. Es besteht keine diesbezügliche „Annex“-Kompetenz. Diese Rechtsauffassung findet ihre Stütze in der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 25. Februar 1999 – III ZR 155/97 – zur Kostenfrage für die Unterbringung von Asylsuchenden auf Flughäfen).

Zu Ziffer 24 (Zu Artikel 3 Nummer 7 – § 14a Absatz 1 Satz 1 bis 3 AufenthG)

*Zu Buchstabe a und c:*

Die Bundesregierung hat den Vorschlag geprüft und sieht keinen Bedarf für eine Änderung von § 14a Absatz 1 Satz 1 und 3 AufenthG-E. Die Bundesregierung prüft eine redaktionelle Korrektur des § 14a Absatz 1 Satz 4

AufenthG-E. Die Zuständigkeit der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörde für die Überprüfung an der Außengrenze ist im Gesetzentwurf bereits ausdrücklich geregelt und wird nach der Systematik des AufenthG entsprechend in § 71 Absatz 3 Nummer 9 AufenthG-E verortet. Zudem ist die richtige Terminologie im AufenthG „die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde“.

*Zu Buchstabe b:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit kann nur bezogen auf das eigene Staatsgebiet geregelt werden. Die Regelung begrenzt die Bewegungsfreiheit nur bezogen auf den Zutritt zum eigenen Staatsgebiet. Daher ist die Formulierung auf das „Bundesgebiet“ zu beschränken. Der Zutritt zum Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates ist dadurch begrenzt, dass eine Weiterreise rechtlich nicht möglich ist. Eine Weiterreise in einen Schengen-Staat ist ausgeschlossen, da die Person nicht die zur Einreise in den Schengen-Staat notwendigen Einreisevoraussetzungen nach dem Schengener Grenzkodex erfüllt. Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit in diese Richtung ist rechtlich gesehen keine Folge einer der deutschen Staatsgewalt zurechenbaren Maßnahme.

Die Formulierung entspricht im Übrigen dem geltendem § 15 Absatz 6 AufenthG.

Zu Ziffer 25 (Zu Artikel 3 Nummer 7a – neu – § 15a Absatz 1 Satz 1 AufenthG)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

Die Klarstellung mit dem Ziel, dass zunächst die Überprüfung nach § 15b AufenthG und dann die Verteilung stattfinden soll, wird auch seitens der Bundesregierung als sinnvoll erachtet.

Zu Ziffer 26 (Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc – § 71 Absatz 3 Nummer 9 AufenthG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Hinsichtlich der Änderung betreffend die Zuständigkeit für die vorläufige Gesundheitskontrolle wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe d verwiesen.

Hinsichtlich der Forderung nach einer Zuständigkeit der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich für die Überprüfung nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1356 wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe e verwiesen.

Hinsichtlich der Forderung einer Regelung zur Zuständigkeit des Bundes für die Unterbringung im Grenzverfahren und während der Überprüfung wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe c verwiesen.

Zu Ziffer 27 (Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d – § 71 Absatz 4a Satz 1, 2 AufenthG)

*Zu Buchstabe a:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Es wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe e verwiesen.

*Zu Buchstabe b:*

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Unter Sicherheitsgesichtspunkten sollten zumindest für die Sicherheitskontrolle während der Überprüfung (sog. Screening) nach der Verordnung (EU) 2024/1356 lediglich Sicherheitsbehörden zuständig sein. Aus diesem Grund sind die Polizeivollzugsbehörden der Länder explizit aufgenommen. Die Öffnungsklausel stellt bereits ein Entgegenkommen gegenüber den Ländern dar, da sie den Ländern die Möglichkeit eröffnet, die Zuständigkeit anderer Behörden landesrechtlich zu regeln. Die Schaffung der Öffnungsklausel bietet damit das gebotene Maß an Flexibilisierung für die Länder. Eine explizite Zuweisung der Zuständigkeit an Nichtpolizeibehörden der Länder (Ausländerbehörden, Erstaufnahmeeinrichtungen) wird vor diesem Hintergrund als nicht erforderlich erachtet und kann gegenwärtig nicht erfolgen, weil das Bundesministerium des Innern zusammen mit seinen Geschäftsbereichsbehörden derzeit noch prüft, bis wann und auf welchem Wege eine Anbindung dieser Nichtpolizeibehör-

den an die im Rahmen der Identifizierung/Verifizierung der Identität und der Sicherheitskontrolle abzufragenden Behörden erfolgen kann.

Zu Ziffer 28 (Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d – § 71 Absatz 4a Satz 2 AufenthG)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen.

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass die Person während der gesamten Dauer der Überprüfung nach der Verordnung (EU) 2024/1356 der Überprüfungsbehörde zur Verfügung steht. Das Festhalten muss daher durch jede Überprüfungsbehörde erfolgen können. Hiervon sollte auch nach Landesrecht nicht abgewichen werden. Wenn die Länder es für zielführend erachten, dass die Zuständigkeit für das Verbringen und die Überprüfungshaft nur bestimmten Länderbehörden zugewiesen wird, hat die Bundesregierung keine Einwände.

Zu Ziffer 29 ( Zu Artikel 3 Nummer 28 Buchstabe d – § 71 Absatz 4b Satz 1 AufenthG und Nummer 32 Buchstabe b – § 82 Absatz 3a Satz 1 AufenthG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Es wird auf die Ausführungen zu Ziffer 1 Buchstabe d verwiesen.

Zu Ziffer 30 (Zu Artikel 4 Nummer 1 – § 1 Absatz 4 Nummer 2 AsylbLG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Der in § 1 Absatz 4 Nummer 2 AsylbLG geregelte Leistungsausschluss setzt Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2024/1346 und die Parallelvorschrift in Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 um. Der dort vorgesehene Leistungsausschluss greift ab Zustellung der Überstellungsentscheidung. Ein Überstellungstermin wird gerade nicht vorausgesetzt.

Die auf Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Heimat (BT Drs. 20/13413) aufgenommene Ergänzung, wonach „nach der Feststellung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Ausreise rechtlich und tatsächlich möglich“ sein muss, hatte ausweislich der Begründung explizit nur „klarstellenden Charakter“. In der Anwendung und Auslegung des § 1 Absatz 4 Nummer 2 AsylbLG hat diese Ergänzung jedoch zu Missverständnissen und Unsicherheiten geführt. Mit der nun gewählten Fassung wird deutlicher hervorgehoben, dass eine gesonderte Feststellung durch das Bundesamt zur rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeit der Ausreise – wie auch bisher – nicht erforderlich ist. Denn vor der Entscheidung über die Überstellung nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 hat das Bundesamt bereits die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit zur Ausreise im jeweiligen Einzelfall geprüft.

Gleichwohl kann der Leistungsausschluss nach § 1 Absatz 4 Nummer 2 nur AsylbLG erfolgen, wenn dem Betroffenen die freiwillige Ausreise tatsächlich möglich ist. Dies ist auf Grund der Möglichkeit zur freiwilligen nichtkoordinierten Ausreise in der Regel der Fall. Die freiwillige nichtkoordinierte Ausreise wird in der Praxis bereits regelmäßig umgesetzt und von den Mitgliedsstaaten akzeptiert. In der Nachfolgeregelung zur jetzigen Dublin-III-Durchführungsverordnung, der AMM-Durchführungsverordnung, hat die Kommission die freiwilligen nichtkoordinierten Ausreisen aus Klarstellungsgründen explizit in den Normtext aufgenommen.

Treten nach der bereits erfolgten Prüfung durch das BAMF im Einzelfall Umstände ein, die dem Betroffenen die Ausreise unmöglich machen, so kommt es bei dauerhaften Überstellungshindernissen i. d. R. zum Selbsteintritt und Übernahme in das nationale Asylverfahren. Bei längerfristigen Überstellungshindernissen ist eine Duldung durch das BAMF zu erteilen. Der Ausländer ist nunmehr für die Dauer der Duldung leistungsberechtigt nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 und damit nicht vom Leistungsausschluss umfasst. Soweit dem Ausländer im Einzelfall eine Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland vorübergehend nicht möglich oder zumutbar ist (z. B. fehlende Reisefähigkeit auf Grund amtsärztlich attestierter Erkrankung), können Leistungen nach Maßgabe der Härtefallregelung in Betracht kommen. So sind nach Satz 6 Leistungen auch über einen Zeitraum von zwei Wochen hinaus zu erbringen, soweit dies im Einzelfall auf Grund besonderer Umstände zur Überwindung einer besonderen Härte und zur Deckung einer zeitlich befristeten Bedarfslage geboten ist.



Zu Ziffer 31 (Artikel 5 Nummer 2 Buchstabe d – § 1a Absatz 4 Satz 1, 2, 3 AsylbLG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Streichung des Artikels 5 Nummer 2 Buchstabe d hätte nicht den vom Bundesrat in der Begründung dargestellten Effekt.

Zu Ziffer 32 (Artikel 9 – § 64 Absatz 2d SGB VIII)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen.

Die Bundesregierung befürwortet möglichst effiziente und ressourcenschonende Verfahren.

Zu Ziffer 33 (Zu Artikel 10 Nummer 1, 2 – § 42 Absatz 2 Satz 5, § 42a Absatz 3 Satz 3 SGB VIII)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen.

Zu Ziffer 34 (Artikel 9 – § 64 Absatz 2d SGB VIII)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Im Kontext des GEAS-Anpassungsfolgegesetzes sollen in diesem Verfahren lediglich die für das Überprüfungsformular vorgesehenen Informationen strukturiert im Ausländerzentralregister abgebildet werden und keine darüberhinausgehenden Speichersachverhalte. Vor diesem Hintergrund ist zunächst keine weitere Ausdifferenzierung der Speichersachverhalte beabsichtigt, d.h. insbesondere keine Erfassung des Ergebnisses des Altersfeststellungsverfahrens gem. § 42f SGB VIII.

Da es im vorliegenden Fall im Übrigen um den Datenaustausch zwischen zwei Behörden geht, nämlich jeweils Jugendämtern und BAMF, erscheint ein bilateraler Datenaustausch, so wie durch § 64 SGB VIII vorgesehen, grundsätzlich das vorzugswürdige Mittel der Datenübertragung. Ob und inwieweit sich durch eine zentrale Erfassung des Ergebnisses der Altersfeststellung gemäß § 42f SGB VIII tatsächlich erhebliche Entlastungen der Verwaltung ergeben, wird im Rahmen eines zukünftigen Rechtsetzungsvorhabens geprüft und bei erwiesenem Bedarf aufgegriffen.

Zu Ziffer 35 (Zu Artikel 12a – neu – (§ 52 Nummer 2 Satz 3 VwGO)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

In der Regel dürften für Familienangehörige zwar aufgrund der gemeinsamen Unterbringung einheitliche örtliche Zuständigkeiten bestehen. Soweit dies nicht der Fall ist, erscheint ein einheitlicher Gerichtsstand sinnvoll. Auch die vorgeschlagene Klarstellung, dass es insoweit nicht darauf ankommt, ob der Familienverbund bereits vor Ankunft bestand, erscheint sinnvoll.





